Aula 10

Câmara dos Deputados - Direito Constitucional

Autor:
Equipe Direito Constitucional
Estratégia Concursos

14 de Setembro de 2026

02854629116 - Willian de Santana Angola

Índice

1) Poder Legislativo - Funções, Estrutura, Reuniões e Comissões 3
2) Atribuições do Congresso Nacional (Art. 48 - Art. 50) 14
3) Atribuições da Câmara dos Deputados (Art. 51) 18
4) Atribuições do Senado Federal (Art. 52) 20
5) Estatuto dos Congressistas (Art. 53 - Art. 56) 23
6) Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária (Art. 70 - Art. 75) 31
7) Questões Comentadas - Poder Legislativo - Cebraspe 42
8) Questões Comentadas - Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária (art.70-art.75) - Cebraspe 60
9) Lista de Questões - Poder Legislativo - Cebraspe 65
10) Lista de Questões - Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária (art.70-art.75) - Cebraspe 70

02854629116 - Willian de Santana Angola

Poder Legislativo: Funções, Estrutura, Reuniões e Comissões

Funções do Poder Legislativo

O Poder Legislativo tem duas funções típicas (aquelas que exerce com predominância): a função de legislar e a de fiscalizar. A função de legislar consiste na tarefa de elaborar as leis, atos normativos que inovam o ordenamento jurídico. Por sua vez, a função de fiscalizar manifesta-se no controle externo dos atos dos demais Poderes estatais.

Ressalte-se que, ao contrário do que alguns podem pensar, as duas funções do Poder Legislativo (legislar e fiscalizar) possuem o mesmo grau de importância, não existindo hierarquia entre elas.

No que diz respeito às funções atípicas, o Poder Legislativo exerce a função administrativa quando realiza concurso público para provimento de cargos ou, ainda, quando promove uma licitação para compra de material de consumo. Também exerce a função de julgamento, que se materializa, por exemplo, quando o Senado Federal processa e julga o Presidente da República nos crimes de responsabilidade.

Estrutura e Funcionamento do Poder Legislativo

Funcionamento do Poder Legislativo

Em nível federal, o Poder Legislativo é bicameral, sendo representado pelo Congresso Nacional, que é composto de duas Casas Legislativas (o Senado Federal e a Câmara dos Deputados). O Senado Federal é composto por representantes dos Estados e do Distrito Federal (os Senadores), ao passo que a Câmara dos Deputados é composta por representantes do povo (os Deputados Federais).

Já em nível estadual e municipal, o Poder Legislativo é unicameral. Nos estados, é exercido pela Assembleia Legislativa (integrada pelos Deputados Estaduais), ao passo que nos Municípios é exercido pela Câmara Municipal (composta dos Vereadores).

O Congresso Nacional, em regra, atua por meio da manifestação do Senado e da Câmara em separado, de forma autônoma. Cada Casa delibera sobre as proposições de acordo com seu respectivo regimento interno, sem subordinação de uma Casa a outra. Daí dizer-se, inclusive, que vigora no Brasil o bicameralismo igual.

Entretanto, em algumas situações previstas na Constituição, haverá o trabalho simultâneo e conjunto das Casas, por previsão constitucional. Trata-se da sessão conjunta do Congresso Nacional. Nela, as duas Casas Legislativas reúnem-se simultaneamente para deliberar sobre matéria de competência do Congresso Nacional, mas deliberam separadamente, com contagem de votos dentro de cada Casa.

02854629116 - Willian de Santana Angola

> § 3º - Além de outros casos previstos nesta Constituição, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal reunir-se-ão em sessão conjunta para:
>
> I - inaugurar a sessão legislativa;
>
> II - elaborar o regimento comum e regular a criação de serviços comuns às duas Casas;
>
> III - receber o compromisso do Presidente e do Vice-Presidente da República;
>
> IV - conhecer do veto e sobre ele deliberar.

A inauguração da sessão legislativa e o recebimento do compromisso do Presidente e do Vice-Presidente da República são ocasiões solenes, que demandam sessão conjunta do Congresso Nacional. Da mesma forma, será realizada sessão conjunta para elaborar o regimento comum e regular a criação de serviços comuns às duas Casas, bem como para apreciar o veto presidencial a projeto de lei.

Além dessas hipóteses do art. 57, § 3º, a Constituição também estabelece a necessidade de sessão conjunta para:

a) Discussão e votação da lei orçamentária, conforme art. 166, CF/88.

b) Delegar ao Presidente da República poderes para legislar. O Congresso irá, por meio de Resolução do Congresso Nacional, conceder ao Presidente a competência para editar lei delegada.

FIQUE ATENTO!



Apesar de o Poder Legislativo da União ser composto por 2 (duas) Casas Legislativas, são 3 (três) os órgãos deliberativos: a Câmara dos Deputados, o Senado Federal e o Congresso Nacional. Nas sessões conjuntas, são exercidas competências próprias do Congresso Nacional.

Não se pode confundir sessão conjunta com sessão unicameral. Na sessão unicameral, ao contrário da sessão conjunta, o Congresso Nacional irá atuar como se fosse uma só Casa, ou seja, a contagem dos votos não será feita separadamente em cada Casa. Os votos dos Deputados Federais e dos Senadores serão tomados em seu conjunto. O texto constitucional prevê apenas uma hipótese de sessão unicameral do Congresso Nacional (ADCT, art. 3º). Trata-se da reunião, já realizada, para aprovar emendas constitucionais pelo processo simplificado de revisão, cinco anos após a promulgação da Constituição. O Congresso, nesse caso, atuou como se fosse uma só Casa.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Reuniões

O Congresso Nacional exerce suas atividades ao longo de uma legislatura, cuja duração é de 4 (quatro) anos, coincidindo com o mandato dos Deputados Federais. Durante uma legislatura, ocorrem sessões legislativas ordinárias e sessões legislativas extraordinárias.

A sessão legislativa ordinária (SLO) está descrita no art. 57, *caput*, da CF/88, que estabelece que o Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na Capital Federal, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. É o período normal de trabalho do Congresso Nacional. Cada sessão legislativa ordinária compreende dois períodos legislativos (02/02 a 17/07 e 01/08 a 22/12). Os intervalos entre esses períodos são chamados de recessos parlamentares.

A Constituição Federal dispõe que a sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Sobre o projeto de LDO, cabe destacar que é de iniciativa privativa do Presidente da República, devendo ser encaminhado ao Congresso Nacional até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. Assim, o projeto de LDO deve ser aprovado pelo Congresso Nacional até 17 de julho, sob pena de a sessão legislativa não ser interrompida e de os parlamentares não usufruírem do recesso do meio de ano.

O art. 57, § 4º, dispõe ainda que "*cada uma das Casas reunir-se-á em sessões preparatórias, a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas Mesas, para mandato de 2 (dois) anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente*". Trata-se das sessões preparatórias, destinadas à posse dos parlamentares e à eleição das Mesas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados.

A sessão legislativa extraordinária (SLE), por sua vez, é a que ocorre fora do período normal de trabalho do Congresso Nacional, ou seja, durante os recessos parlamentares. Nela, o Congresso delibera sobre questões especiais.

> Art. 57 (...)
>
> § 6º A convocação extraordinária do Congresso Nacional far-se-á:
>
> I - pelo Presidente do Senado Federal, em caso de decretação de estado de defesa ou de intervenção federal, de pedido de autorização para a decretação de estado de sítio e para o compromisso e a posse do Presidente e do Vice-Presidente- Presidente da República;
>
> II - pelo Presidente da República, pelos Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal ou a requerimento da maioria dos membros de ambas as Casas, em caso de urgência ou interesse público relevante, em todas as hipóteses deste inciso com a aprovação da maioria absoluta de cada uma das Casas do Congresso Nacional.

Nas hipóteses de decretação de estado de defesa ou de intervenção federal, de pedido de autorização para decretação de estado de sítio e para o compromisso e posse do Presidente e Vice-Presidente, a competência para convocar extraordinariamente o Congresso Nacional será do Presidente do Senado Federal. Perceba que o Presidente do Senado, sozinho, é quem irá convocar extraordinariamente o Congresso Nacional, independentemente de deliberação dos outros parlamentares.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Também é possível que o Congresso Nacional seja convocado extraordinariamente em caso de urgência ou de interesse público relevante. Nessa situação, a convocação poderá ser feita: i) pelo Presidente da República; ii) Presidente do Senado Federal e Presidente da Câmara dos Deputados (juntos); ou iii) a requerimento da maioria dos membros de ambas as Casas Legislativas. Destaque-se que, quando a convocação for em caso de urgência ou de interesse público relevante, ela dependerá da aprovação da maioria absoluta de cada uma das Casas do Congresso Nacional.

Na sessão legislativa extraordinária, o Congresso apenas delibera sobre a matéria para a qual foi convocado (art. 57, §7°, CF) e sobre medidas provisórias em vigor na data da convocação (art. 57, §8°, CF). Além disso, não há pagamento de parcela indenizatória em razão da convocação.



(PGE-RJ – 2022) No Estado brasileiro, o Poder Legislativo, além da função normativa que lhe é típica, tem atribuição julgadora em situações taxativamente expressas na Constituição Federal.

Comentários:

O Poder Legislativo exerce função julgadora de forma atípica. Um exemplo clássico dessa função atípica é o julgamento do Presidente da República pelo Senado Federal por crimes de responsabilidade. Questão correta.

Estrutura do Poder Legislativo

Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados é composta por representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal (art. 45, CF/88).

O sistema proporcional é utilizado nas eleições para Deputados Federais, Deputados Estaduais e Vereadores. Trata-se de um mecanismo de contabilização de votos por meio do qual cada partido político terá um número de representantes no parlamento proporcional ao número de eleitores que o apoiam. Se 20% dos eleitores apoiam um determinado partido, 20% das vagas no parlamento serão ocupadas por parlamentares a ele vinculados.

Para viabilizar a implementação desse sistema, adota-se o método do quociente eleitoral, que consiste no cálculo de quantas cadeiras serão ocupadas por cada legenda partidária. Para isso, inicialmente, divide-se o total de votos válidos em candidatos pelo número de cargos em disputa, obtendo-se o quociente eleitoral. O total de votos obtidos por cada legenda partidária é dividido por esse quociente, chegando-se, finalmente, ao número de cadeiras por legenda (quociente partidário).

02854629116 - Willian de Santana Angola

Suponha, por exemplo, que há 10 vagas para Deputado Federal no estado do Espírito Santo e 2.500.000 eleitores. Considerando que, em uma determinada eleição, há 2.300.000 votos válidos, o quociente eleitoral será de 230.000 eleitores. Se um determinado partido político tiver 1.150.000 votos válidos, ele irá eleger 5 deputados federais (os 5 mais votados do partido). Perceba que, se um candidato desse partido político, sozinho, receber, por exemplo, 900.000 votos, ele "puxará" seus companheiros de partido, que acabarão "*pegando carona*" em sua expressiva votação.

Segundo o art. 45, § 1°, o número total de Deputados Federais, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar. A representação deverá ser proporcional à população, procedendo-se aos ajustes necessários, no ano anterior às eleições, para que nenhuma das unidades da Federação tenha menos de 8 (oito) ou mais de 70 (setenta) Deputados.



1) Atualmente, o número total de Deputados Federais, definido em lei complementar, é de 513.

2) A representação por unidade da federação é proporcional à população (e não ao número de eleitores!).

3) Os Territórios Federais têm o número fixo de 4 Deputados Federais, previsto na Constituição Federal. Assim, está errado dizer que o número de Deputados Federais é proporcional à população dos Territórios.

Pelas características do sistema proporcional, fica bem claro que o voto é do partido (ou federação ou coligação partidária)[1]. Por isso, perderá seu mandato o Deputado que, sem razão legítima que o justifique, cancelar a sua filiação partidária ou transferir-se para outra legenda.

O Supremo Tribunal Federal (STF) entende, porém, que algumas situações excepcionais (mudança significativa de orientação programática do partido ou comprovada perseguição política) tornam legítimo o desligamento voluntário do partido. Nesse caso, o parlamentar tem direito a instaurar, perante a Justiça Eleitoral, procedimento no qual possa demonstrar a ocorrência dessas situações, caso em que manterá a titularidade de seu mandato eletivo.

Senado Federal

O Senado Federal, também conhecido como Câmara alta, é a Casa legislativa que reforça a forma federativa de Estado. Segundo o art. 46, CF/88, o Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, permitindo que esses entes federativos participem da formação da vontade nacional.

[1] A Emenda Constitucional n° 97/2017 previu que, a partir das eleições de 2020, não serão admitidas coligações nas eleições proporcionais.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Os Senadores são eleitos pelo sistema majoritário simples. Por esse sistema, considera-se eleito o candidato com maior número de votos nas eleições, excluídos os votos em branco e os nulos, em um só turno de votação. É requisito de elegibilidade para o cargo possuir a idade mínima de 35 anos e ter a nacionalidade brasileira (nato ou naturalizado).

Cada Estado e o Distrito Federal elegem três Senadores, com mandato de oito anos (art. 46, § 1º, CF). A representação de cada Estado e do Distrito Federal renova-se de quatro em quatro anos, alternadamente, por um e dois terços (art. 46, § 2º, CF).

Cada senador é eleito com 2 (dois) suplentes (art. 46, § 3º, CF). Caso ocorra renúncia ou perda do mandato de senador da República, deverá ser chamado para assumir a vaga no Senado Federal seu 1º suplente, e, no impedimento deste, sucessivamente o 2º suplente. Ocorrendo vaga e não havendo suplente, será feita eleição para preenchê-la se faltarem mais de 15 (quinze) meses para o término do mandato.

Mesas Diretoras

Em cada uma das Casas Legislativas, existe uma Mesa Diretora, assim denominado o órgão responsável pela condução dos trabalhos legislativos e administrativos. Temos, portanto, a Mesa da Câmara dos Deputados, a Mesa do Senado Federal e, ainda, a Mesa do Congresso Nacional.

A Mesa do Congresso Nacional é presidida pelo Presidente do Senado Federal, e os demais cargos são exercidos, alternadamente, pelos ocupantes de cargos equivalentes na Câmara dos Deputados e no Senado Federal (art. 57, § 5º, CF). Já as Mesas da Câmara e do Senado são eleitas, respectivamente, pelos deputados e senadores, devendo assegurar-se, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva Casa (art. 58, § 1º, CF).

O mandato dos cargos da Mesa é de 2 (dois) anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição subsequente. Segundo o STF, essa vedação somente se aplica dentro de uma mesma legislatura, nada impedindo a recondução no âmbito de uma legislatura diferente.[2]

Comissões

As Comissões Parlamentares são órgãos de natureza técnica criados pelas Casas Legislativas para facilitar-lhes os trabalhos. São criadas por cada Casa separadamente ou pelo Congresso Nacional, na forma do regimento interno correspondente. Quando constituídas no âmbito de cada Casa, são compostas por deputados (no caso de Comissão da Câmara) ou senadores (no caso de Comissão do Senado). No Congresso, pode haver Comissões Mistas, compostas tanto por deputados como por senadores.

Na constituição de cada Comissão, é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva Casa (art. 58, §1º, CF).

As comissões podem ser permanentes ou temporárias. As permanentes integram a própria estrutura da Casa Legislativa de que fazem parte, tendo suas competências definidas pelo regimento interno respectivo. Já as temporárias são criadas para apreciar determinada matéria,

[2] STF, Pleno, MS nº 22.183-6, 12.12.1997.

02854629116 - Willian de Santana Angola

extinguindo-se com o término da legislatura, quando realizam seu objetivo ou quando expira o prazo de sua duração.

A Constituição Federal relaciona, no art. 58, § 2º, atribuições das Comissões Parlamentares:

> § 2º - Às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe:
>
> I - discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do Plenário, salvo se houver recurso de um décimo dos membros da Casa;
>
> II - realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil;
>
> III - convocar Ministros de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes a suas atribuições;
>
> IV - receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas;
>
> V - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;
>
> VI - apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer.

Chamo a atenção de vocês para dois pontos muito cobrados em prova:

a) O inciso I trata do procedimento legislativo abreviado, que consiste na possibilidade de que um projeto de lei seja aprovado sem que precise ser apreciado pelo Plenário da Casa Legislativa. As hipóteses em que esse procedimento é cabível são definidas pelo Regimento Interno de cada Casa. Ressalte-se que, mesmo nesses casos, o projeto de lei pode ser votado em Plenário caso haja recurso de 1/10 dos membros da Casa Legislativa.

b) A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas Comissões, poderão convocar Ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República para prestarem, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado, importando crime de responsabilidade a ausência sem justificação adequada.

Uma importante comissão temporária é a Comissão Representativa do Congresso Nacional, que atua durante o período de recesso legislativo. O art. 58, §4º, CF/88 trata dessa comissão:

> § 4º - Durante o recesso, haverá uma Comissão representativa do Congresso Nacional, eleita por suas Casas na última sessão ordinária do período legislativo, com atribuições definidas no regimento comum, cuja composição reproduzirá, quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária.

Comissões Parlamentares de Inquérito

As Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) estão previstas no art. 58, §3º, da CF/88:

02854629116 - Willian de Santana Angola

> § 3º - As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

Trata-se de comissões temporárias criadas pelas Casas Legislativas (em conjunto ou separadamente) para realizar a investigação parlamentar, produzindo o inquérito legislativo. Traduzem a função típica de fiscalização exercida pelo Poder Legislativo.

Não têm papel de julgamento, acusação ou promoção de responsabilidade. Sua função é meramente investigativa. Suas conclusões são encaminhadas ao Ministério Público para que ele promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

Requisitos Constitucionais para a criação de CPIs

A criação de uma CPI está sujeita ao cumprimento de certos requisitos constitucionais, sujeitos ao controle jurisdicional. São eles:

a) Requerimento de um terço dos membros da Casa Legislativa

O STF considera que as CPIs são um "direito das minorias". É por isso que se exige o requerimento de apenas 1/3 dos membros da Casa Legislativa ou, no caso de comissão mista, de um terço dos membros de cada uma das Casas. Segundo o Pretório Excelso, preenchidos os requisitos constitucionais do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, existe direito público subjetivo de as minorias parlamentares verem instaurado o inquérito parlamentar.[3] Por isso, seria inconstitucional norma que determinasse sujeição do requerimento de criação de CPI à deliberação pelo Plenário.

b) Indicação de fato determinado a ser investigado

O ato que instaura uma CPI deverá delimitar, precisamente, os fatos que serão objeto da investigação parlamentar. Não se admite a criação de CPIs para investigações genéricas.

Isso não impede, entretanto, que a CPI investigue mais de um fato, desde que todos os fatos investigados sejam determinados. Além disso, não impede a apuração de fatos conexos ao principal, ou, ainda, de outros fatos, inicialmente desconhecidos, que surgirem durante a investigação[4].

Por fim, as CPIs de um ente da federação não podem investigar fatos referentes aos demais, devido ao pacto federativo. Desse modo, uma CPI federal não pode investigar questões relacionadas à gestão da coisa pública estadual, por exemplo.

c) Fixação de prazo certo para os trabalhos da CPI

O ato que instaura uma CPI deve prever o prazo dentro do qual os seus trabalhos serão encerrados. No entanto, a locução "prazo certo", segundo o STF, não impede prorrogações sucessivas dentro da legislatura.

---

[3] STF, Pleno, MS 24831/DF; MS 24845/DF; MS 24846/DF.
[4] STF, HC nº 71.039/RJ, 0704.1994.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Poderes de Investigação das CPIs

Os poderes de investigação das CPIs são limitados pelo princípio da separação de poderes e pelo respeito aos direitos fundamentais. Apesar de a Constituição ter mencionado que as CPIs têm poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, há certas competências que estão sujeitas à reserva de jurisdição, isto é, são exclusivas do Poder Judiciário.

Segundo a jurisprudência do STF, as CPIs têm competência para:

a) Convocar particulares e autoridades públicas para depor.

A CPI pode convocar qualquer pessoa para depor (particulares, servidores públicos, Ministros de Estado e titulares de órgãos ligados à Presidência da República), na qualidade de testemunhas ou indiciados, desde que a oitiva seja necessária à investigação. Os membros do Poder Judiciário, todavia, não estão obrigados a se apresentar perante CPI com o intuito de prestar depoimento sobre sua função jurisdicional, sob pena de violação do princípio da separação de poderes.

As testemunhas, uma vez convocadas por CPI, são obrigadas a comparecer, sendo cabível, inclusive, a requisição de força policial para promover-lhes a condução coercitiva. Em respeito ao princípio da não autoincriminação, não cabe condução coercitiva do investigado.

O depoente em CPI pode ter a assistência de um advogado. Nas reuniões da CPI, o advogado poderá comunicar-se pessoal e diretamente com o seu cliente, bem como adverti-lo sobre o direito ao silêncio. Poderá, ainda, reclamar, verbalmente ou por escrito, quando houver comportamento arbitrário ou desrespeito aos princípios constitucionais, legais e regimentais por parte da CPI.

b) Realização de perícias e exames necessários à dilação probatória, bem como requisição de documentos e busca de todos os meios de prova legalmente admitidos.[5] As CPIs podem requerer, entre outras diligências, exames grafotécnicos, análises contábeis, coleta de provas, acareações e auditorias. [6]

c) Determinar a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico do investigado:

As quebras de sigilo bancário, fiscal e telefônico podem ser determinadas por CPI, não estando abrangidas por cláusula de reserva de jurisdição. No entanto, deve-se destacar que isso não coloca as informações em domínio público; ao contrário, a CPI torna-se depositária do segredo[7].

Segundo o STF, as CPIs estaduais também podem determinar a quebra do sigilo bancário. Contudo, a prerrogativa de quebra do sigilo bancário não se estende às CPIs municipais.

...

As Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) não têm competência para:

a) Decretar prisões, exceto em flagrante delito.

---

[5] STF, HC no 71.039/RJ, 07.04.1994.
[6] MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*, Ed. Juspodium, Salvador: 2013, pp. 554.
[7] MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. *Curso de Direito Constitucional*, 6ª edição, 2011. pp. 899.

02854629116 - Willian de Santana Angola

b) Determinar a aplicação de medidas cautelares, tais como indisponibilidade de bens, arrestos, sequestro, hipoteca judiciária ou, ainda, proibição de ausentar-se da comarca ou do país;

c) Proibir ou restringir a assistência jurídica aos investigados. A Constituição Federal consagrou, em seu art. 133, a indispensabilidade e a imunidade do advogado como princípios constitucionais.

d) Determinar a anulação de atos do Poder Executivo, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes;

e) Determinar a quebra do sigilo judicial, pois nem mesmo o Judiciário detém essa competência. Assim, "*o sigilo imposto a processo sujeito a segredo de justiça é oponível a Comissão Parlamentar de Inquérito*".[8]

f) Determinar a interceptação telefônica, por ser esse ato reservado à competência jurisdicional.

g) Determinar a busca e apreensão domiciliar de documentos. A inviolabilidade domiciliar, garantida pelo art. 5º, XI, CF/88, não pode ser violada por ato de CPI. Há necessidade de ordem judicial para que se possa realizar a busca e apreensão domiciliar de documentos.

h) Apreciar atos de natureza jurisdicional (decisões judiciais), sob pena de se ferir a separação de Poderes.

i) Convocar o Chefe do Poder Executivo. Somente poderão ser convocados para prestar informações ao Poder Legislativo, sob pena de crime de responsabilidade, os Ministros de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República.



(ALE/RJ – 2026 – adaptada) As comissões parlamentares permanentes e temporárias são constituídas de forma proporcional à representação partidária ou aos blocos parlamentares.

Comentários:

De acordo com o art. 58, § 1º da CF/88, na constituição das Mesas e de cada comissão, é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva Casa. Questão correta.

[8] MS 27483 DF. Rel. Min. Cezar Peluso, 14.08.2008.

02854629116 - Willian de Santana Angola

(TELEBRAS – 2022) A Câmara dos Deputados é composta por representantes do povo eleitos pelo sistema proporcional, e o Senado Federal é formado por representantes das unidades da federação e do Distrito Federal, que são eleitos segundo o princípio majoritário.

Comentários:

A estrutura bicameral estabelecida ao Poder Legislativo pela CF/88 consta expressamente no art. 44, sendo definido em sua composição a Câmara dos Deputados, cujos parlamentares (Deputados Federais) são considerados como representantes do povo e eleitos pelo sistema proporcional, com variação da quantidade populacional, com no mínimo oito e no máximo setenta Deputados (Art. 45, § 1º), cabendo aos Territórios Federais eleger quatro Deputados (Art. 45, § 2º). Já o Senado Federal é formado por representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário, sendo eleitos três parlamentares por cada um, com mandato de oito anos (CF/88, art. 46, § 1º), cuja representação será renovada de quatro em quatro anos, alternadamente, por um e dois terços. Questão correta.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Atribuições do Poder Legislativo

Atribuições do Congresso Nacional

As atribuições do Congresso Nacional estão previstas no art. 48 e no art. 49. No art. 48, estão as atribuições que dependem de sanção do Presidente da República. São atribuições que dependem, portanto, da edição de lei. O art. 49, por sua vez, relaciona as atribuições que independem de sanção do Presidente, efetivadas mediante decreto legislativo. Vejamos, primeiro, o que dispõe o art. 48, CF/88:

> Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre:
>
> I - sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas;
>
> II - plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e emissões de curso forçado;
>
> III - fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas;
>
> IV - planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento;
>
> V - limites do território nacional, espaço aéreo e marítimo e bens do domínio da União;
>
> VI - incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de Territórios ou Estados, ouvidas as respectivas Assembleias Legislativas;
>
> VII - transferência temporária da sede do Governo Federal;
>
> VIII - concessão de anistia;
>
> IX - organização administrativa, judiciária, do Ministério Público e da Defensoria Pública da União e dos Territórios e organização judiciária e do Ministério Público do Distrito Federal;
>
> X - criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, observado o que estabelece o art. 84, VI, b;
>
> XI - criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública;
>
> XII - telecomunicações e radiodifusão;
>
> XIII - matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e suas operações;
>
> XIV - moeda, seus limites de emissão, e montante da dívida mobiliária federal.
>
> XV - fixação do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, observado o que dispõem os arts. 39, § 4º; 150, II; 153, III; e 153, § 2º, I.

O art. 48, acima transcrito, consiste em rol meramente exemplificativo, havendo outras atribuições fora dessas hipóteses. Sobre esse dispositivo, vale destacar o seguinte:

02854629116 - Willian de Santana Angola

a) A criação, transformação e extinção de cargos públicos depende de lei (art. 48, X). No entanto, a extinção de cargos públicos que estiverem vagos será feita por decreto autônomo.

b) A fixação dos subsídios dos Ministros do STF depende de lei (art.48, XV), a qual é de iniciativa privativa do próprio STF.

Vejamos, agora, as atribuições do art. 49, que são matérias da competência exclusiva do Congresso Nacional, reguladas por meio de decreto legislativo:

> Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
>
> I - resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional;
>
> II - autorizar o Presidente da República a declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar;
>
> III - autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se ausentarem do País, quando a ausência exceder a quinze dias;
>
> IV - aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio, ou suspender qualquer uma dessas medidas;
>
> V - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa;
>
> VI - mudar temporariamente sua sede;
>
> VII - fixar idêntico subsídio para os Deputados Federais e os Senadores, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;
>
> VIII - fixar os subsídios do Presidente e do Vice-Presidente da República e dos Ministros de Estado, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;
>
> IX - julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo;
>
> X - fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta;
>
> XI - zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros Poderes;
>
> XII - apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;
>
> XIII - escolher dois terços dos membros do Tribunal de Contas da União;
>
> XIV - aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades nucleares;
>
> XV - autorizar referendo e convocar plebiscito;

02854629116 - Willian de Santana Angola

> XVI - autorizar, em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais;
>
> XVII - aprovar, previamente, a alienação ou concessão de terras públicas com área superior a dois mil e quinhentos hectares.
>
> XVIII - decretar o estado de calamidade pública de âmbito nacional previsto nos arts. 167-B, 167-C, 167-D, 167-E, 167-F e 167-G desta Constituição

Sobre as atribuições do art. 49, CF/88, destacamos o seguinte:

a) O Congresso Nacional tem competência para aprovar tratados internacionais mediante decreto legislativo (art. 49, I). Após a aprovação pelo Congresso Nacional, o Presidente da República está autorizado a ratificar o tratado (ato internacional) e a editar decreto executivo, internalizando o tratado em nosso ordenamento jurídico. É a partir do decreto executivo que o tratado entra em vigor no plano interno.

b) O estado de defesa e a intervenção federal são decretados pelo Presidente da República e, só depois, submetidos ao Congresso Nacional. Ressalte-se que o Congresso Nacional poderá aprovar ou suspender a decretação de estado de defesa (art. 49, IV).

c) A sustação dos atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa (art. 49, V) é um mecanismo de controle e fiscalização, pelo Legislativo, dos atos do Executivo.

d) A fixação dos subsídios do Presidente e do Vice-Presidente, bem como dos Ministros de Estado, é feita mediante decreto legislativo (art.49, VIII).

e) O julgamento das contas do Presidente da República compete ao Congresso Nacional (art.49, IX). Destaque-se que é competência do TCU apreciar as contas do Presidente. O Presidente da República deverá prestar contas ao Congresso, anualmente, até 60 dias após a abertura da sessão legislativa (art. 84, XIV).

f) Cabe ao Congresso Nacional decretar o estado de calamidade pública de âmbito nacional.



(CÂMARA DOS DEPUTADOS – 2026) Compete ao Congresso Nacional, com a sanção do presidente da República, mudar temporariamente sua sede.

Comentários:

Compete ao Congresso Nacional exclusivamente, e portanto não depende de sanção do Presidente da República, mudar temporariamente sua sede. Essa competência está prevista no art. 49, VI, da CF/88. Questão errada.

02854629116 - Willian de Santana Angola

(TCE-SC – 2022) Nos termos da CF, compete ao chefe do Poder Executivo federal decretar estado de calamidade pública de âmbito nacional referente à emergência de saúde pública de importância internacional relacionada ao coronavírus (covid-19).

Comentários:

A Emenda Constitucional nº 109/2021 autorizou o Congresso Nacional a decretar o estado de calamidade pública de âmbito nacional por conta da pandemia de covid-19, nos termos do inciso XVIII do art. 49 da CF/88.



02854629116 - Willian de Santana Angola

Atribuições do Poder Legislativo

Atribuições da Câmara dos Deputados

O art. 51 relaciona as competências privativas da Câmara dos Deputados, disciplinadas mediante Resolução. As resoluções são atos normativos primários, que possuem hierarquia de lei, mas que independem de sanção do Presidente da República. Vejamos o que dispõe o texto constitucional:

> Art. 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados:
>
> I - autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado;
>
> II - proceder à tomada de contas do Presidente da República, quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa;
>
> III - elaborar seu regimento interno;
>
> IV - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias;
>
> V - eleger membros do Conselho da República, nos termos do art. 89, VII.

Apesar de o art. 51 denominar as atribuições nele arroladas como privativas, podemos considerá-las como sendo competências exclusivas, por serem indelegáveis e exercidas sem qualquer interferência ou participação indireta de outro Poder ou órgão.

Sobre as atribuições do art. 51, podemos destacar o seguinte:

a) O Presidente da República e o Vice-Presidente da República são julgados pelo STF (nos crimes comuns) ou pelo Senado Federal (nos crimes de responsabilidade). Em qualquer desses casos, há necessidade de prévia autorização da Câmara dos Deputados, mediante votos de 2/3 dos seus membros (art. 51, I). Trata-se de juízo de admissibilidade, de natureza política.

A autorização da Câmara dos Deputados para a instauração de processo contra Ministro de Estado somente se aplica no caso de crime conexo com o do Presidente da República.

b) O inciso IV pode ser dividido em duas partes. Na primeira, compete privativamente à Câmara dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação e transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços; tais matérias serão objeto de resolução. Na segunda parte, fica claro que Câmara tem iniciativa privativa para apresentar projeto de lei para a fixação da remuneração de seus servidores. Essa última é a única, entre as atribuições do art. 51, que não é desempenhada mediante resolução.

02854629116 - Willian de Santana Angola



(Pref. Eusébio/CE – 2026 – adaptada) Compete à Câmara de Deputados eleger membros do Conselho da República.

Comentários:

De acordo com o art. 51, V da CF/88, temos:

Art. 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados:

V - eleger membros do Conselho da República, nos termos do art. 89, VII.

Questão correta.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Atribuições do Poder Legislativo

Atribuições do Senado Federal

As competências privativas do Senado Federal estão arroladas no art. 52 da Constituição. Tais matérias são disciplinadas mediante resolução do Senado Federal, sendo dispensada a sanção do Presidente da República. Vejamos quais são elas:

> Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:
>
> I - processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles;
>
> II - processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade;
>
> III - aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha de:
>
> a) Magistrados, nos casos estabelecidos nesta Constituição;
>
> b) Ministros do Tribunal de Contas da União indicados pelo Presidente da República;
>
> c) Governador de Território;
>
> d) Presidente e diretores do banco central;
>
> e) Procurador-Geral da República;
>
> f) titulares de outros cargos que a lei determinar;
>
> IV - aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente;
>
> V - autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios;
>
> VI - fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
>
> VII - dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público federal;
>
> VIII - dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno;

02854629116 - Willian de Santana Angola

> IX - estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
>
> X - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal;
>
> XI - aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração, de ofício, do Procurador-Geral da República antes do término de seu mandato;
>
> XII - elaborar seu regimento interno;
>
> XIII - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias;
>
> XIV - eleger membros do Conselho da República, nos termos do art. 89, VII.
>
> XV - avaliar periodicamente a funcionalidade do Sistema Tributário Nacional, em sua estrutura e seus componentes, e o desempenho das administrações tributárias da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos Municípios.
>
> Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos I e II, funcionará como Presidente o do Supremo Tribunal Federal, limitando-se a condenação, que somente será proferida por dois terços dos votos do Senado Federal, à perda do cargo, com inabilitação, por oito anos, para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis.

Sobre o art. 52, destacamos o seguinte:

a) Nos crimes de responsabilidade, o Senado Federal tem competência para julgar as seguintes autoridades: i) Presidente da República; ii) Vice-Presidente da República; iii) Ministros do STF; iv) membros do CNJ e do CNMP; v) Procurador-Geral da República; e vi) Advogado-Geral da União (art. 52, I e II).

b) O Senado Federal tem a competência para aprovar previamente a nomeação de importantes autoridades da República (art. 52, III e IV). Esse procedimento de aprovação é a famosa "sabatina". Citamos, como exemplo, a nomeação dos Ministros do STF, que depende de aprovação por maioria absoluta do Senado Federal.

c) O Senado Federal autoriza operações externas de natureza financeira realizadas pelos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios (art. 52, VI).

d) O Senado Federal tem a iniciativa privativa para apresentar projeto de lei que fixe a remuneração de seus servidores (art. 52, XIII). Trata-se da única competência, entre as arroladas no art. 52, que não é exercida por meio de resolução.

02854629116 - Willian de Santana Angola



(CRF/DF – 2026) A realização de operações externas de natureza financeira realizada por qualquer município prescinde de autorização do Senado Federal.

Comentários:

A realização de operações externas de natureza financeira pelos Municípios depende de autorização do Senado Federal, conforme o art. 52, V, da CF/88. Portanto, a afirmação está incorreta porque utiliza "prescinde" (dispensa), quando, na verdade, necessita de autorização. Questão errada.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Estatuto dos Congressistas

A Carta da República estabelece, na Seção V, Capítulo I, Título IV, imunidades e vedações aos parlamentares, a fim de garantir, ao Poder Legislativo como um todo e a seus membros, independência e liberdade no exercício de suas funções constitucionais. A essas regras, a doutrina convencionou chamar de estatuto dos congressistas.

Imunidades Parlamentares

As imunidades parlamentares não são privilégios, mas garantias funcionais que visam permitir que os membros do Poder Legislativo exerçam seu mandato com independência, livres de abusos e pressões de outros Poderes. São prerrogativas de ordem pública e, portanto, irrenunciáveis. Podem ser de dois tipos: materiais ou formais.

Imunidade Material

Segundo o art. 53, CF/88, os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Trata-se da imunidade material (substancial ou de conteúdo), que tem como objetivo garantir aos parlamentares liberdade de opinião, palavras e votos.



> Apesar de a CF/88 mencionar expressamente apenas a inviolabilidade civil e penal dos Deputados e Senadores, a doutrina e o STF entendem que a imunidade material descarta toda e qualquer forma de responsabilização. Assim, os congressistas também não podem ser responsabilizados no campo administrativo e político pelas opiniões, palavras e votos que proferirem no exercício da função parlamentar.

A proteção conferida aos parlamentares pela imunidade material exige que exista uma relação entre a conduta praticada e o exercício do mandato. Em outras palavras, há que existir uma conexão entre a manifestação oral do parlamentar e o exercício da função para que ela seja cabível.

Segundo o STF, quando a manifestação do parlamentar ocorre no recinto do Congresso Nacional, há a presunção absoluta de que está relacionada ao exercício parlamentar, portanto está abrangida pela imunidade material. É o caso de depoimento prestado por congressista a uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI).

Por outro lado, caso as palavras sejam proferidas pelo parlamentar fora do Congresso Nacional, é necessário perquirir o seu vínculo com a atividade de representação política.[1] Desse modo,

[1] MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. *Curso de Direito Constitucional*, 6ª edição, 2011. pp. 929.

02854629116 - Willian de Santana Angola

quando um Deputado ou Senador concede uma entrevista a um jornal, por exemplo, esse ato naturalmente está protegido pela imunidade material, constituindo-se a entrevista em projeção do exercício da atividade parlamentar. Diferente, todavia, é a situação do "deputado-jornalista" que apresenta programa de televisão. Nessa situação, ele atua como jornalista (e não como deputado), motivo pelo qual não estará protegido pela imunidade material.

A imunidade material possui eficácia temporal permanente, perpétua, pois persiste mesmo após o término do mandato. Isso quer dizer que o parlamentar não pode ser responsabilizado (civil ou penalmente), nem mesmo após o término do mandato, pelas palavras, opiniões e votos que tiver proferido durante o período em que era congressista, que tem como termo inicial a data da posse.

Imunidade Formal

A imunidade formal (processual ou de rito) garante aos parlamentares duas prerrogativas distintas:

a) impossibilidade de ser preso ou de permanecer preso;

b) possibilidade de sustação do andamento da ação penal.

No que se refere à prisão, dispõe a Carta Magna que, desde a expedição do diploma[2], os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante delito de crime inafiançável (art. 53, § 2º, CF). Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à Casa respectiva para que, pelo voto aberto da maioria dos seus membros (ou seja, maioria absoluta), resolva sobre a prisão.

Para o STF, essa previsão abrange somente as prisões cautelares (prisão em flagrante, temporária e preventiva). Por isso, é possível aplicar ao parlamentar a pena de privação da liberdade em dois casos: i) flagrante de crime inafiançável; e ii) sentença judicial transitada em julgado, segundo jurisprudência do STF.

Como vimos, outra prerrogativa relacionada à imunidade formal é a possibilidade de sustação do andamento da ação penal. Recebida a denúncia ou queixa-crime contra o parlamentar, no caso de crime cometido após a diplomação, o Supremo dá ciência à Casa respectiva, para que se manifeste. Abre-se, então, a possibilidade de sustação do andamento da ação penal, mediante pedido feito por partido político com representação na Casa Legislativa.

O pedido de sustação pode ser feito a qualquer tempo, desde o recebimento da denúncia ou queixa-crime até a decisão final do STF. Todavia, uma vez formulado, a Casa Legislativa tem 45 dias para apreciá-lo, contados de seu recebimento pela Mesa Diretora. A Casa (Câmara ou Senado) pode, então, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros[3] (maioria absoluta), sustar o andamento da ação penal.

A sustação do processo suspende[4] a prescrição, enquanto durar o mandato. Além disso, somente é cabível para crimes cometidos após a diplomação.

---

[2] A diplomação é ato anterior à posse, por meio do qual a Justiça Eleitoral atesta que o candidato foi eleito.
[3] Falar em maioria dos membros equivale a dizer "maioria absoluta".
[4] Note que, nesse caso, há suspensão (e não interrupção!) da prescrição. Na interrupção, quando o prazo volta a correr, é contado do zero novamente. Já na suspensão, começa a contar de onde parou. Esse conceito é relevante para o Direito Civil, sendo aqui exposto apenas para ajudar na fixação do art. 53, § 5º, da Constituição.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Diferentemente do que ocorre na imunidade material, a imunidade formal é limitada no tempo. Segundo o STF, o termo "*ad quem*" do mandato (ou seja, o seu final) equivale ao início da próxima legislatura (STF, RTJ, 107:911-912).

Prerrogativa de Foro

Os parlamentares (Deputados e Senadores) gozam da prerrogativa especial de serem processados e julgados criminalmente perante o Supremo Tribunal Federal (STF). O poder constituinte originário buscou, com essa prerrogativa, assegurar aos parlamentares um julgamento imparcial, livre de pressões políticas.

Entretanto, com o crescente número de parlamentares envolvidos em ilícitos penais, o STF deixou de dar vazão aos processos, transmitindo à sociedade a ideia de que ter foro por prerrogativa de função é sinônimo de impunidade. Por isso, a Corte reinterpretou o instituto do foro por prerrogativa de função, promovendo verdadeira mutação constitucional na Ação Penal nº 937.

Segundo a nova interpretação da Corte Suprema, o foro por prerrogativa de função somente se aplica aos crimes praticados durante o exercício do cargo e que tenham relação com as funções desempenhadas pelo parlamentar. Assim, se o parlamentar tiver cometido crime antes da diplomação, não será processado e julgado pelo STF, mas, sim, pela primeira instância do Poder Judiciário. Da mesma forma, caso o parlamentar, já em exercício, cometa crime que não se relacione ao exercício do mandato, estará sujeito a julgamento na primeira instância do Poder Judiciário.

Cabe destacar que o foro especial dos parlamentares perante o STF abrange apenas as infrações penais comuns. Entende a doutrina que os Deputados e Senadores não cometem crime de responsabilidade. Não há que se falar, portanto, em julgamento de congressista pela prática desse tipo de infração. Também não cabe essa prerrogativa nas ações civis (como a ação popular), que devem ser ajuizadas perante a Justiça Comum.

A partir dessa interpretação, devem tramitar perante o STF apenas os inquéritos criminais relativos a crimes praticados por parlamentares no exercício do cargo (após a diplomação) e relacionados às funções por eles desempenhadas. Nesses casos, a abertura de inquérito dependerá de autorização prévia do STF, que exercerá a função de supervisão judicial. O inquérito será conduzido pela Polícia Federal ou pela Procuradoria-Geral da República.

Por outro lado, se o crime tiver sido praticado antes da diplomação ou se não estiver relacionado com o mandato parlamentar, a abertura de inquérito não necessita de autorização do STF. As investigações poderão ser conduzidas pela Polícia Civil, Polícia Federal, Ministério Público Estadual ou Ministério Público Federal, a depender da natureza do crime.

Um problema que historicamente se enfrentou, relacionado ao foro por prerrogativa de função, foi o constante deslocamento de competência entre o STF e a primeira instância do Poder Judiciário. Eram frequentes as situações em que a perda do mandato (por renúncia, não reeleição ou cassação) fazia com que o processo fosse imediatamente remetido à primeira instância, gerando impunidade e exigindo que o STF criasse teses pontuais de "abuso de direito" para reter casos (como no histórico julgamento do ex-deputado Natan Donadon).

02854629116 - Willian de Santana Angola

Para solucionar definitivamente essa instabilidade e conferir maior segurança jurídica ao sistema, o STF reinterpretou a matéria e firmou o entendimento, consolidado no julgamento do HC 232.627, de que a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado o seu exercício. Assim, caso o parlamentar deixe o cargo por qualquer motivo, a competência para processar e julgar os crimes funcionais continua sendo do STF, não ocorrendo mais a remessa automática para a primeira instância.

Outro tema objeto de controvérsias diz respeito às situações em que, em um mesmo processo, há vários acusados (concurso de agentes), mas apenas um ou alguns deles possuem foro por prerrogativa de função. Como exemplo, cita-se a Operação Lava Jato, que investiga diversos parlamentares, mas também cidadãos que não detêm prerrogativa de foro.

Atualmente, o STF entende que a regra geral é a de que haverá o desmembramento do processo. Suponha, por exemplo, que 4 (quatro) cidadãos tenham praticado o crime de lavagem de dinheiro, sendo que um deles é Deputado Federal. Apenas o Deputado Federal é que será processado e julgado pelo STF; os outros serão processados e julgados na Justiça Comum (1ª instância).

Todavia, o entendimento do STF nem sempre foi assim. Na Ação Penal nº 470 (o conhecido caso do "Mensalão"), dos 40 acusados, 34 não possuíam direito ao foro por prerrogativa de função. Apesar disso, todos os acusados foram julgados pelo STF, ou seja, não ocorreu o desmembramento do processo.

Aplicou-se ao caso o conteúdo da Súmula nº 704, do STF:

> "Não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal a atração por continência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados."

O que significa isso?

Significa que, se o réu é parlamentar e, consequentemente, detentor de foro especial por prerrogativa de função, isso poderá ter como resultado a atração para o STF da competência para julgar cidadãos comuns que praticaram crimes conexos com os do parlamentar.

Conforme já afirmamos, a regra geral é a de que o processo sofrerá desmembramento, cabendo ao STF processar e julgar apenas aqueles indivíduos que detêm prerrogativa de foro. No entanto, excepcionalmente, também é possível que seja aplicada a Súmula nº 704/STF, que não foi cancelada.

Caberá ao STF decidir se o processo será ou não desmembrado. O não desmembramento (exceção) somente deverá ocorrer quando o julgamento em separado puder resultar em prejuízo à prestação jurisdicional.

Outras prerrogativas

Além das imunidades que acabamos de estudar, os parlamentares apresentam 3 (três) importantes prerrogativas: i) a isenção do dever de testemunhar; ii) a necessidade de prévia licença para incorporação às Forças Armadas; e iii) a imunidade parlamentar durante o estado de sítio.

02854629116 - Willian de Santana Angola

A isenção do dever de testemunhar dos parlamentares é garantida pela CF/88 em seu art. 53, § 6º. Reza o texto constitucional que os deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações.

No que se refere à necessidade de licença para incorporação às Forças Armadas, determina a CF/88 que essa deverá se dar previamente ao ato, mesmo que o parlamentar seja militar e houver guerra (CF, art. 53, § 7º). Trata-se, de acordo com a doutrina, de mais uma imunidade, uma vez que livra o parlamentar de uma obrigação constitucionalmente imposta (CF, art. 143).

Por fim, a CF/88 garante aos parlamentares a manutenção de suas imunidades materiais e formais durante o estado de sítio (CF, art. 53, § 8º). Essas imunidades só poderão ser suspensas mediante o voto de dois terços dos membros da Casa respectiva. A suspensão das imunidades, nesse caso, será aplicada apenas aos atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional e que sejam incompatíveis com a execução da medida. Note que não há possibilidade de suspensão dessas imunidades no estado de defesa.

Incompatibilidades dos parlamentares

Segundo o art. 54 da Carta Magna, os Deputados e Senadores não poderão:

a) Desde a expedição do diploma:

- Firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes;

- Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis "*ad nutum*", em pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público.

b) Desde a posse:

- Ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada;

- Ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis "*ad nutum*", em pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público;

- Patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades acima citadas;

- Ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo.

Perda do mandato

As hipóteses de perda do mandato de parlamentares estão previstas no art. 55, CF/88.

> Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou Senador:
>
> I - que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior;

02854629116 - Willian de Santana Angola

> II - cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar;
>
> III - que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte das sessões ordinárias da Casa a que pertencer, salvo licença ou missão por esta autorizada;
>
> IV - que perder ou tiver suspensos os direitos políticos;
>
> V - quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos nesta Constituição;
>
> VI - que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado.

Em alguns casos (art. 55, I, II e VI), a perda do mandato deve ser votada pela Casa Legislativa. Trata-se de situações em que a perda não será automática; ao contrário, deverá ser decidida pela maioria absoluta da Casa Legislativa, mediante provocação da respectiva Mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa. Até a EC nº 76/2013, essa votação era secreta; a partir da nova emenda constitucional, passou-se a decidir pela perda do mandato em votação aberta.

São casos em que a perda do mandato é votada pela Casa Legislativa: i) quando o parlamentar incorrer em alguma das incompatibilidades do art. 54; ii) quando houver falta de decoro parlamentar; ou iii) quando o parlamentar sofrer condenação criminal transitada em julgado.

Segundo o art. 55, § 1º, da Constituição Federal, são incompatíveis com o decoro parlamentar, além dos casos descritos no Regimento Interno das Casas Legislativas, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas.

Questão polêmica diz respeito à condenação criminal transitada em julgado de um parlamentar. Será que, após a condenação criminal de um parlamentar pelo STF, haverá a perda automática do mandato?

Não há, atualmente, uma posição segura do STF a respeito do tema, uma vez que existe divergência entre a Primeira e a Segunda Turmas da Corte.

A 1ª Turma do STF tem entendido o seguinte[5]:

> a) Caso o Deputado Federal ou Senador tenha sido condenado a mais de 120 dias em regime fechado, haverá perda automática do mandato. O parlamentar não poderá, afinal, frequentar o Congresso Nacional durante todo esse período e, como consequência, incorrerá na hipótese de perda do mandato prevista no art. 55, III, CF/88 ("*deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte das sessões ordinárias da Casa a que pertencer, salvo licença ou missão por esta autorizada*").
>
> b) Caso o Deputado Federal ou Senador tenha sido condenado à pena em regime aberto ou semiaberto, a perda do mandato não será automática. Caberá ao Plenário da Casa Legislativa deliberar acerca da perda do mandato do parlamentar.

A 2ª Turma do STF[6], por outro lado, adota um posicionamento mais favorável aos parlamentares, entendendo que a perda do mandato sempre dependerá de deliberação da Casa Legislativa. Em outras palavras, a perda do mandato não será automática. Mesmo que o STF tenha condenado

[5] AP 694/MT. Rel. Min. Rosa Weber. Julgamento: 02.05.2017.
[6] AP 996/DF. Rel. Min. Edson Fachin. Julgamento: 29.05.2018.

02854629116 - Willian de Santana Angola

criminalmente o parlamentar, será possível que ele conserve o mandato, se assim for decidido pela Casa Legislativa.

Nas hipóteses do art. 55, III, IV e V, a perda do mandato do parlamentar será declarada pela Mesa, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros, ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa.

É o que acontece quando o parlamentar deixa de comparecer a 1/3 das sessões ordinárias da Casa Legislativa, salvo licença ou missão por ela autorizada. Ou, ainda, quando há perda ou suspensão dos direitos políticos. Também haverá perda declarada pela mesa quando a Justiça Eleitoral decretar a perda do mandato do parlamentar. Destaque-se que, na perda do cargo por decretação da Justiça Eleitoral, não se exige o trânsito em julgado da sentença.

Esquematizando:

Perderá o mandato o Deputado ou Senador...	
● Que infringir qualquer das proibições do art. 54 da Constituição; ● Cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar; ● Que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado[7].	A perda do mandato dependerá de juízo do Plenário da Casa Legislativa (decisão política)
● Que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte das sessões ordinárias da Casa a que pertencer, salvo licença ou missão por esta autorizada; ● Que perder ou tiver suspensos os direitos políticos; ● Quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos na Constituição.	A perda será declarada pela Mesa da Casa Legislativa, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros, ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa.

No art. 56, a CF/88 traz situações em que não haverá perda do mandato do parlamentar:

> Art. 56. Não perderá o mandato o Deputado ou Senador:
>
> I - investido no cargo de Ministro de Estado, Governador de Território, Secretário de Estado, do Distrito Federal, de Território, de Prefeitura de Capital ou chefe de missão diplomática temporária;
>
> II - licenciado pela respectiva Casa por motivo de doença, ou para tratar, sem remuneração, de interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse cento e vinte dias por sessão legislativa.

É bastante comum o caso do art. 56, I. O parlamentar afasta-se, por exemplo, para ocupar o cargo de Ministro de Estado, sendo, então, convocado o suplente. O parlamentar afastado não perderá o cargo de Senador ou Deputado Federal, podendo, inclusive, optar pela remuneração relativa ao mandato.

Ressalte-se que, segundo o STF, o afastamento de parlamentar para ocupar cargo no Poder Executivo resultará na suspensão das imunidades parlamentares (imunidade material e imunidade

7

02854629116 - Willian de Santana Angola

formal).[8] Ademais, o deputado Federal ou Senador afastado para ocupar cargo no Poder Executivo estará sujeito a procedimento disciplinar perante sua Casa Legislativa em virtude de quebra de decoro parlamentar. Isso acontece porque não perdeu sua condição de parlamentar, estando apenas afastado do exercício de suas funções e investido, temporária e precariamente, em cargo executivo.[9]

Imunidades dos Deputados Estaduais, Deputados Distritais e Vereadores

De acordo com o art. 27, § 1º, da CF/88, aos Deputados Estaduais (e Deputados Distritais) serão aplicadas as regras previstas na Constituição Federal sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas. Assim, pode-se afirmar que os Deputados Estaduais gozam de imunidade formal e imunidade material.

Os Vereadores, por sua vez, não têm imunidade formal (processual), mas apenas imunidade material. Eles serão invioláveis por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato apenas na circunscrição do Município.



(CRF-DF – 2026) O texto da Constituição Federal de 1988 estabelece que tanto o deputado federal quanto os senadores serão invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos, o que se estende, de modo idêntico, aos vereadores e deputados estaduais.

Comentários:

Os deputados federais possuem dois tipos de imunidade parlamentar: a material, prevista no art. 53, caput, da CF/88, que garante a inviolabilidade civil e penal em relação às suas opiniões, palavras e votos; e a formal, estabelecida no art. 53, §§ 2º e 3º, que assegura determinadas garantias relacionadas à prisão e ao processo criminal; e a imunidade formal, em que, após a expedição do diploma, os deputados federais não podem ser presos, exceto quando houver flagrante de crime inafiançável. Além disso, nos casos em que o crime tenha sido cometido após a diplomação, a respectiva Casa Legislativa poderá determinar a suspensão do andamento do processo criminal até o fim do mandato. Essas duas espécies de imunidade — material e formal — também são asseguradas aos deputados estaduais. Porém, essa proteção não é estendida aos vereadores. Questão errada.

[8] Inq 105-DF. Rel Min. Néri da Silveira. RTJ 99/487-491.
[9] STF, MS 25.579/DF. Rel. Min. Joaquim Barbosa. 19.10.2005.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Fiscalização Contábil, Orçamentária, Patrimonial e Operacional

Os controles interno e externo

Os dinheiros públicos sofrem duas formas de controle: i) o controle interno, realizado no âmbito de cada Poder; e ii) o controle externo, de competência do Poder Legislativo. Veja o que dispõe a Constituição sobre o controle interno:

> Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:
>
> I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;
>
> II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
>
> III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;
>
> IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

O controle interno é realizado dentro de cada Poder. No Executivo, é realizado pela Controladoria-Geral da União (CGU); no Judiciário, é realizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

O controle externo é exercido por órgão que não integra a estrutura daquele que é fiscalizado. Trata-se do controle exercido pelo Poder Legislativo sobre os demais Poderes, como veremos mais detalhadamente a seguir.

Os controles interno e externo são realizados de forma complementar. Nesse sentido, determina a Carta Magna que os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, deverão cientificar o Tribunal de Contas da União (TCU), sob pena de responsabilidade solidária (art. 74, CF/88).

A Fiscalização Contábil, Orçamentária, Patrimonial e Operacional

A fiscalização contábil, orçamentária, patrimonial e operacional da União e das entidades da Administração Direta e Indireta tem como responsável o Congresso Nacional, com o auxílio do Tribunal de Contas da União (TCU). Nos Estados, são as Assembleias Legislativas as responsáveis pela fiscalização, auxiliadas pelos Tribunais de Contas dos Estados.

A fiscalização realizada pelo Legislativo tem como objeto a legalidade, a legitimidade, a economicidade, a aplicação das subvenções e a renúncia de receitas (art. 70, *caput*, CF/88) e

02854629116 - Willian de Santana Angola

como fundamentos os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, entre outros.

Os Tribunais de Contas

Os Tribunais de Contas são órgãos independentes e autônomos, sem subordinação hierárquica a qualquer dos Poderes da República. Sua autonomia é garantida constitucionalmente. Embora estejam de certo modo vinculados ao Poder Legislativo, não exercem função legislativa, mas de fiscalização e controle, de natureza administrativa.



Após a promulgação da Emenda Constitucional nº 136/2026, os Tribunais de Contas passaram a ser considerados instituições permanentes e essenciais ao exercício do controle externo.

A missão desses órgãos é orientar o Poder Legislativo no exercício do controle externo. Embora o titular do controle externo seja o Poder Legislativo, são os Tribunais de Contas os órgãos que, tecnicamente, realizam essa atividade. Sua atuação alcança toda a Administração Pública (direta e indireta), de todos os Poderes.

Reconhecia-se que os Tribunais de Contas órgãos poderiam, inclusive, realizar o controle de constitucionalidade de leis. Esse controle de constitucionalidade não se dava em abstrato (lei em tese), mas sim no caso concreto (via de exceção). Por meio dele, poderia a Corte de Contas deixar de aplicar um ato por considerá-lo incompatível com a Constituição.

O enunciado da Súmula 347 do STF, que trata sobre o controle de constitucionalidade por parte dos Tribunais de Contas, tem a seguinte redação: "*O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do Poder Público*". Vale notar também que essa súmula foi editada no ano de 1963.

Todavia, pode-se afirmar que atualmente a referida súmula está superada e não mais prevalece. Apesar de não ter sido expressamente revogada, seu conteúdo não tem tido mais eficácia prática em algumas decisões do STF.

Em recente julgamento (MS 35.410), o STF afirmou que o TCU, "*órgão sem função jurisdicional, não pode declarar a inconstitucionalidade de lei federal com efeitos erga omnes e vinculantes no âmbito de toda a Administração Pública Federal*"[1]. Tal decisão vai ao encontro de uma tese que já vinha ganhando força no âmbito do STF[2], no sentido de afastar a competência de exercício de controle de constitucionalidade por parte do Tribunal de Contas.

[1] MS 35.410, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgamento em 06.05.2021.

[2] Vide o MS 25.888 e MS 27.796.

02854629116 - Willian de Santana Angola

O Tribunal de Contas da União

O Tribunal de Contas da União (TCU) é órgão independente, que não integra nenhum dos Poderes da República. Tem natureza político-administrativa e estatura constitucional, sendo responsável pelo controle externo da Administração Pública. Possui autonomia funcional, administrativa, financeira e orçamentária.

O Tribunal de Contas da União (TCU) é composto de 9 (nove) Ministros, que dispõem das mesmas prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Para sua investidura, é necessário o cumprimento dos requisitos enumerados no art. 73, §1°, da CF:

a) Mais de trinta e cinco e menos de setenta anos de idade;

b) Idoneidade moral e reputação ilibada;

c) Notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública;

d) Mais de dez anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija os conhecimentos mencionados acima.

A escolha de um terço (três) desses Ministros cabe ao Presidente da República, com posterior aprovação dos nomes pelo Senado Federal. Dois desses Ministros deverão ser escolhidos alternadamente entre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo TCU, segundo critérios de antiguidade e merecimento. Os outros dois terços são escolhidos pelo Congresso Nacional, na forma de seu regimento interno.

A sede do TCU fica no Distrito Federal, embora essa Corte de Contas tenha jurisdição em todo o território nacional. Vejamos, agora, suas competências:

> Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:
>
> I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento;
>
> II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público;

Compete ao TCU julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por recursos públicos. Já no que concerne às contas do Presidente da República, cabe à Corte apenas apreciá-las, mediante parecer prévio, elaborado no prazo de sessenta dias a contar do seu recebimento. Esse parecer tem caráter meramente opinativo. O julgamento dessas contas é de competência do Congresso Nacional.

> III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo

02854629116 - Willian de Santana Angola

> de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório;

Os atos de admissão de pessoal na Administração Pública, direta e indireta, são apreciados, quanto à legalidade, pelo Tribunal de Contas da União. Isso também se aplica aos atos de concessão de aposentadorias, reformas e pensões.

Há, entretanto, algumas ressalvas importantes a essa competência. Não se submetem à apreciação do TCU a admissão de pessoal para cargos de provimento em comissão. Também não se sujeitam à análise da Corte de Contas as melhorias posteriores dos atos de concessão de aposentadoria, reforma e pensão que não alterem o fundamento legal do ato concessório.

Outro ponto importante a ser analisado nesse tópico é que, em regra, todos os processos perante o TCU devem observar o contraditório e a ampla defesa quando da decisão possa resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado. Trata-se de obediência ao devido processo legal, garantia prevista expressamente na Constituição da República. Vejamos o que dispõe a Súmula Vinculante nº 03:

DESPENCA NA PROVA!



Súmula Vinculante n. 03

"Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão".

Perceba que, na apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão, excepcionalmente, não há garantia de contraditório e ampla defesa. Isso acontece porque, segundo o STF, o ato administrativo em questão é do tipo complexo, sendo aperfeiçoado com o registro realizado pela Corte de Contas. Fique atento a esse detalhe, bastante cobrado em provas!

Segundo o STF, há um prazo decadencial de 5 anos para que o TCU aprecie a legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Após 5 anos da chegada do processo na Corte de Contas, haverá "*concessão tácita*" da aposentadoria. Em outras palavras, o TCU tem o prazo máximo de 5 anos para apreciar a legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão.

Por último, um importante entendimento do STF refere-se à impossibilidade de o Tribunal de Contas suprimir vantagem pecuniária incluída nos proventos de servidor por decisão judicial transitada em julgado (MS 25.460, DJ de 10.2.2006). Esse tipo de decisão, segundo a Corte, só pode ser modificada por meio de ação rescisória.

02854629116 - Willian de Santana Angola

....

> IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais entidades referidas no inciso II;
>
> V - fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do tratado constitutivo;
>
> VI - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município;

Com base no art. 71, inciso VI, o STF entendeu que o TCU não tem competência para fiscalizar a aplicação dos recursos recebidos a títulos de *royalties* decorrentes da extração de petróleo, xisto betuminoso e gás natural, pelos Estados e Municípios. Trata-se de competência dos Tribunais de Contas Estaduais, e não do TCU, tendo em vista que o art. 20, § 1º, da Constituição, qualificou os *royalties* como receita própria dos Estados, Distrito Federal e Municípios[3].

> VII - prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas, ou por qualquer das respectivas Comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas;
>
> VIII - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário;
>
> IX - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade;
>
> X - sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal;
>
> XI - representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados.
>
> § 1º - No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis.
>
> § 2º - Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de noventa dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito.

Os atos administrativos podem ser sustados diretamente pelo TCU, sendo comunicada a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Já no que se refere aos contratos administrativos, a sustação caberá ao Congresso Nacional, que solicitará ao Executivo a anulação desses atos.

[3] MS 24.312-RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, 19.02.2003.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Caso essas medidas não sejam adotadas no prazo de noventa dias, o TCU adquirirá competência para decidir a respeito, podendo determinar a sustação do contrato.

Entende o STF que o TCU tem legitimidade para expedir medidas cautelares para prevenir a ocorrência de lesão ao erário ou a direito alheio, bem como para garantir a efetividade de suas decisões. Isso decorre da teoria de poderes implícitos, segundo a qual, a toda competência prevista constitucionalmente, há previsão, ainda que implicitamente, das prerrogativas necessárias para lhe dar efetividade (MS 26.547/DF, 23.05.2007).

Entretanto, não tem a Corte de Contas, segundo o STF, poder para decretar quebra de sigilo bancário (Notícias STF, 17.12.2007). Isso acontece porque o TCU é um órgão auxiliar do Poder Legislativo, mas não se confunde com este. Cabe ao Legislativo, não ao TCU, determinar a invasão dos dados bancários.

Mas atenção! Segundo o STF, "*as operações financeiras que envolvam recursos públicos não estão abrangidas pelo sigilo bancário*". Há uma relativização do sigilo dessas informações frente ao interesse de toda a sociedade de conhecer o destino dos recursos públicos.

Também não tem o TCU função jurisdicional (de "*dizer o direito*"). O TCU não é um tribunal administrativo, no sentido francês, dotado de poder de solução dos conflitos em última instância. O princípio da inafastabilidade da jurisdição impede que haja essa equiparação, além do que os poderes desse órgão estão devidamente delimitados constitucionalmente no artigo 71.[4]

> § 3º - As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo.

A Constituição Federal atribuiu às decisões do TCU que resultem na imputação de débito ou multa eficácia de título executivo extrajudicial. Isso significa que a decisão do TCU já servirá como fundamento para um processo de execução contra aquele que sofreu a penalidade. O processo de execução compete à Advocacia-Geral da União.

> § 4º - O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades.

Os Tribunais de Contas também estão sujeitos ao controle do Poder Legislativo. Em âmbito federal, o TCU tem o dever de encaminhar ao Congresso Nacional, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades, o que irá viabilizar um controle político pelo Parlamento. No relatório anual, o Tribunal deve apresentar a análise da evolução dos custos de controle e de sua eficiência, eficácia e economicidade.

Segundo a Lei Orgânica do TCU (Lei Federal nº 8.443/92, art. 90), a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Tribunal de Contas da União será exercida pelo Congresso Nacional, na forma definida no seu regimento comum.

Os Tribunais de Contas dos Estados e dos Municípios

As normas estabelecidas para o TCU aplicam-se, no que couber, à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios.

[4] MS 29599 DF, DJe-030, p. 15/02/2011.

02854629116 - Willian de Santana Angola

> Art. 75. Os Tribunais de Contas são instituições permanentes, essenciais ao exercício do controle externo, e as normas estabelecidas nesta Seção aplicam-se, no que couber, à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios, vedada sua extinção, criação ou instalação.

Entretanto, a Constituição estabelece, também, algumas particularidades para essas Cortes de Contas, que estudaremos a seguir.

Os Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal são compostos de sete conselheiros (art. 75, parágrafo único, CF), cujos vencimentos terão como parâmetro aqueles dos desembargadores do Tribunal de Justiça (ADI 396, DJ de 5.8.2005). Em decorrência do princípio da simetria, a nomeação desses Conselheiros segue os mesmos critérios estabelecidos pela CF/88 (art. 73, § 1º). Nesse sentido, entende o STF que:



> Súmula 653 do STF: "*No Tribunal de Contas Estadual, composto por sete conselheiros, quatro devem ser escolhidos pela Assembleia Legislativa e três pelo Chefe do Poder Executivo estadual, cabendo a este indicar um dentre auditores e outro dentre membros do Ministério Público, e um terceiro à sua livre escolha.*"

Os Tribunais de Contas dos Estados (TCEs) são responsáveis pelo controle externo da Administração Pública estadual, direta e indireta. O poder de controle do TCE alcança, inclusive, o Poder Legislativo estadual. Por isso, segundo o STF, é inconstitucional norma da Constituição Estadual que atribui à Assembleia Legislativa a competência para analisar e julgar as contas do Poder Legislativo.[5] Isso acontece porque o controle de contas do Poder Legislativo estadual é atribuição do TCE.

"E a quem o Tribunal de Contas Estadual prestará contas, professora?"

Excelente pergunta! À Assembleia Legislativa do Estado. Entende o STF (ADI 687, DJ 10.02.2006) que o Tribunal de Contas está obrigado, por expressa determinação constitucional, a encaminhar, ao Poder Legislativo a que se acha institucionalmente vinculado, tanto relatórios trimestrais quanto anuais de suas próprias atividades, com o objetivo de expor a situação das finanças públicas administradas por esses órgãos.

Passaremos, agora, à análise da fiscalização do Município, prevista no art. 31 da Constituição:

> Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.

[5] ADI 1779. Rel. Min. Ilmar Galvão. Julgamento: 01.08.2001.

02854629116 - Willian de Santana Angola

> § 1º - O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver, vedada sua extinção, criação ou instalação.

A fiscalização do Município cabe ao Legislativo Municipal (controle externo) e ao Executivo Municipal (controle interno), na forma da lei. No controle externo, a Câmara Municipal contará com o auxílio dos Tribunais de Contas do Estado ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver, vedada sua extinção, criação ou instalação.

Importante notar também que, após a Emenda Constitucional nº 139/2026, ficou expressamente vedada no texto constitucional a extinção de Tribunais de Contas. Em suma: não podem ser criados novos Tribunais de Contas Municipais (a exemplo do TCM/SP e TCM/RJ), mas também não se pode extinguir aqueles que já existem.

> § 4º - É vedada a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas Municipais.

A Constituição Federal de 1988 proíbe que sejam criados órgãos de contas municipais. Eles até existem, mas apenas quando criados previamente à Constituição de 1988. É o caso do TCM-SP e do TCM-RJ. Depois da promulgação da CF/88, nenhum órgão de contas municipal foi criado.

Podem existir órgãos estaduais com competência para o controle externo da Administração Pública de todos os municípios de um determinado estado. São os Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios. É o caso, por exemplo, do TCM-GO, que é órgão estadual com competência sobre todos os Municípios de Goiás.

Caso não exista um órgão de contas municipal (criado antes da CF/88) ou um órgão de contas estadual com competência sobre todos os Municípios do estado, o controle externo da Administração Pública municipal caberá ao Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Em síntese, o controle externo da Administração Pública municipal poderá ser feito por 3 (três) tipos de órgãos diferentes:

a) Órgão de contas municipal: Aplica-se quando há órgãos de contas municipais criados antes da CF/88. É o caso do TCM-RJ e TCM-SP.

b) Órgão de contas estadual com competência sobre todos os Municípios do estado: São órgãos de contas estaduais, mas que têm como tarefa o controle externo da Administração Pública dos Municípios do estado. É o caso do TCM-GO, TCM-BA e TCM-PA.

c) Tribunal de Contas do Estado (TCEs): Naqueles estados em que não existirem os órgãos de contas a que fizemos alusão anteriormente, o controle externo da Administração Pública municipal será competência do TCE.

Antes da PEC 139/2026, houve a extinção do Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará (TCM-CE), pois o STF entendeu que os Estados teriam autonomia para decidir se o controle externo das Administrações Municipais será feito por Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) ou por Tribunal de Contas Estadual (TCE), materializando-se tal decisão por norma constitucional estadual.[6] Com base nesse entendimento, o STF julgou constitucional, na ocasião, a extinção do

[6] ADI 5.763/CE, Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 26.10.2017.

02854629116 - Willian de Santana Angola

TCM-CE por emenda à Constituição Estadual. A Corte ainda destacou que não havia necessidade de participação dos Municípios no processo legislativo referente a essa matéria.

> Art. 31, § 2º - O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal.

Porém, após a PEC 139/2026, os Tribunais de Contas foram considerados órgãos permanentes e essenciais, conforme se verifica no art. 75 da CF/88:

> Art. 75. Os Tribunais de Contas são instituições permanentes, essenciais ao exercício do controle externo, e as normas estabelecidas nesta Seção aplicam-se, no que couber, à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios, vedada sua extinção, criação ou instalação.

A parte final do art. 75 agora expressamente veda a extinção, criação ou instalação de tribunais de contas.

Para entender o tema "julgamento das contas do Prefeito", será necessário que se saiba a diferença entre contas de governo e contas de gestão.

As contas de governo têm caráter político e são de responsabilidade do Chefe do Poder Executivo. No âmbito federal e estadual, são julgadas pelo Poder Legislativo, cabendo aos Tribunais de Contas tão somente apreciá-las. É o que se extrai do art. 71, I, CF/88:

> Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:
>
> I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento;

Já as contas de gestão têm caráter técnico e são de responsabilidade dos administradores públicos. Na União e nos Estados, são julgadas pelos Tribunais de Contas. É o que se extrai do art. 71, II, CF/88:

> Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:
>
> (...)
>
> II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público;

Em alguns Municípios, notadamente nos menores, pode haver uma particularidade. O Prefeito, ao contrário do Presidente da República e dos Governadores, pode também ser ordenador de despesas e, portanto, ser responsável pelas contas de governo e pelas contas de gestão. Assim, havia controvérsias quanto à competência para o julgamento das contas de governo e contas de gestão em nível municipal.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Apenas para esclarecer, ordenador de despesas é a autoridade cujos atos resultam em emissão de empenho, autorização de pagamento, suprimento ou dispêndio de recursos públicos. Nos Municípios menores, às vezes por ausência de pessoal, o Prefeito acaba desempenhando também essa função ao invés de delegá-la a outro agente público da Administração.

> I - Prefeitos que ordenam despesas têm o dever de prestar contas, seja por atuarem como responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração, seja na eventualidade de darem causa a perda, extravio ou outra irregularidade que resulte em prejuízo ao erário;
>
> II - Compete aos Tribunais de Contas, nos termos do art. 71, II, da Constituição Federal de 1988, o julgamento das contas de Prefeitos que atuem na qualidade de ordenadores de despesas;
>
> III - A competência dos Tribunais de Contas, quando atestada a irregularidade de contas de gestão prestadas por Prefeitos ordenadores de despesa, se restringe à imputação de débito e à aplicação de sanções fora da esfera eleitoral, independentemente de ratificação pelas Câmaras Municipais, preservada a competência exclusiva destas para os fins do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar nº 64/1990 (ADPF 982, Rel. Min. Flávio Dino, j. 24.02.2025, p. 17.03.2025).



> Não se admite o "julgamento ficto" das contas do Prefeito. Isso quer dizer que a rejeição pelo Tribunal de Contas não é suficiente para tornar o Prefeito inelegível. É preciso que a Câmara Municipal decida nesse sentido, não sendo possível obrigá-la a julgar em tempo razoável as contas do Prefeito.



(CÂMARA DOS DEPUTADOS – 2026) No exercício do controle externo, o TCU tem a atribuição constitucional de fiscalizar os atos administrativos do STF.

Comentários:

De acordo com o art. 70 da CF/88, temos:

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade,

02854629116 - Willian de Santana Angola

aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.

Como o STF é um órgão que integra o Poder Judiciário e que recebe recursos orçamentários com base na Lei Orçamentária Anual da União, ele também está sujeito à fiscalização do TCU em relação ao controle externo, nos termos do art. 70 da CF/88.

Gabarito: Questão correta.

02854629116 - Willian de Santana Angola

QUESTÕES COMENTADAS

Poder Legislativo

1. CEBRASPE/EMBRAPA/2025

Considere que determinado projeto de lei acerca da temática de políticas públicas apresentado com vício de iniciativa tenha sido sancionado pelo presidente da República. Nesse caso, a sanção do presidente supre o vício de iniciativa, em razão do princípio da vedação do retrocesso social.

Comentários:

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a sanção presidencial não convalida um projeto de lei com vício de iniciativa, independentemente do mérito da matéria. Nesse sentido, veja esse julgado:

A sanção do projeto de lei não convalida o vício de inconstitucionalidade resultante da usurpação do poder de iniciativa. A ulterior aquiescência do chefe do Poder Executivo, mediante sanção do projeto de lei, ainda quando dele seja a prerrogativa usurpada, não tem o condão de sanar o vício radical da inconstitucionalidade. Insubsistência da Súmula 5/STF. [ADI 2.867, rel. min. Celso de Mello, j. 3-12-2003, P, DJ de 9-2-2007.]

Gabarito: Item Errado.

2. CEBRASPE/TRT-10/2025

Salvo as hipóteses de exigência de quórum qualificado, a regra geral é que as deliberações das comissões de cada casa legislativa federal sejam tomadas por maioria simples de votos, exigindo-se a presença da maioria absoluta de seus membros.

Comentários:

A questão vai ao encontro do art. 47 da CF/88, cuja redação é a seguinte:

Art. 47. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa e de suas Comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros.

Gabarito: Item Correto.

3. CEBRASPE/FUNPRESP-EXE/2025

Por meio de decreto legislativo, o Congresso Nacional, no exercício de sua competência exclusiva, exerce o poder de sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação.

Comentários:

É isso mesmo! Tal competência está no rol das competências exclusivas do Congresso Nacional, conforme o art. 49 da CF/88. Essas competências exclusivas são exercidas por meio de decreto legislativo:

02854629116 - Willian de Santana Angola

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:

V - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa;

Gabarito: Item Correto.

4. CEBRASPE/TRF-6/2025

É inconstitucional, em qualquer esfera da Federação, a adoção de reeleições sucessivas ilimitadas para os mesmos cargos na mesa diretora das casas legislativas.

Comentários:

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de ser permitida apenas uma reeleição (ou recondução) sucessiva ao mesmo cargo da mesa diretora de assembleia legislativa estadual, independentemente de os mandatos consecutivos se referirem à mesma legislatura (ADI 6684/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. p/ Ac. Min. Gilmar Mendes, julgamento virtual finalizado em 17.9.2021, às 23:59).

Gabarito: Item Correto.

5. CEBRASPE/MP-TO/2024

Com relação às leis orçamentárias e ao ciclo e ao processo orçamentário, julgue o item subsequente.

A falta de aprovação do PPA pelo Poder Legislativo não impede a interrupção da sessão legislativa.

Comentário Completo:

A questão trata do funcionamento do Poder legislativo, especialmente as reuniões do Congresso Nacional. Nossa Carta Magna determina que o Congresso Nacional funcione anualmente de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro (art. 57, caput). Esses dois períodos legislativos juntos formam a chamada sessão legislativa ordinária (SLO).

De acordo com o texto constitucional, a SLO não pode ser interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias (§2º do art. 57), vejamos:

Art. 57. O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na Capital Federal, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro.

§ 2º A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias.

É importante compreender que esse projeto é de iniciativa privativa do Presidente da República. É o Presidente da República a figura competente para elaborar o projeto da LDO que, conforme o art. 35, §2º, II do ADCT, deve ser encaminhado ao Congresso Nacional:

II - o projeto de lei de diretrizes orçamentárias será encaminhado até oito meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Então, percebam que o projeto da LDO precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional entre 2 de fevereiro a 17 de julho. Afinal, se esse prazo não for respeitado a sessão legislativa não será interrompida.

Na prática, isso significa que, como entre os períodos legislativos ocorrem os chamados recessos parlamentares, com a não interrupção da sessão legislativa no meio do ano, também não ocorrerá o recesso previsto constitucionalmente.

Perceba que é a falta de aprovação da LDO pelo Poder Legislativo que impede a interrupção da sessão legislativa. De fato, de aprovação do PPA pelo Poder Legislativo não impede a interrupção da sessão legislativa.

Gabarito: Item correto.

6. CEBRASPE/MP-TO/2024

A respeito da organização político-administrativa do Estado, do Poder Judiciário e das comissões parlamentares de inquérito no âmbito do Poder Legislativo, julgue o item seguinte.

As comissões parlamentares de inquérito, embora tenham poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, não podem determinar, mesmo que fundamentadamente, a quebra do sigilo telefônico do investigado, porque essa medida constitui cláusula de reserva de jurisdição.

Comentário Completo:

A questão versa sobre as Comissões Parlamentares de Inquérito - CPI. É um mecanismo típico do sistema de freios e contrapesos adotado pela CRFB/88, tendo em vista que são a expressão de uma das funções típicas do Poder Legislativo: a fiscalização e controle da Administração.

Nesse sentido, confira o art. 58, §3º da CRFB/88:

§ 3º - As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

Dentre os entendimentos jurisprudenciais firmados, podemos encontrar o da possibilidade de quebra de sigilo telefônico, bancário e fiscal pela CPI.

Não há impedimento para que a quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico sejam determinadas pela CPI e quando isso ocorre a Comissão se torna depositária do segredo. Afinal, a quebra do sigilo não transforma as informações obtidas em informações pública, remanescendo o segredo para qualquer pessoa que seja estranha aos fatos objeto da investigação. Então, é um dever jurídico de cada um dos membros da CPI preservar o sigilo dos dados transmitidos.

É importante ficar atento que a "quebra do sigilo telefônico" (quebra de dados telefônico ou de registro telefônico) não é o mesmo que "interceptação das comunicações telefônicas" (quebra do sigilo das comunicações telefônicas).

02854629116 - Willian de Santana Angola

Na interceptação telefônica ocorre a captação da mensagem transmitida, ou melhor, se tem acesso ao conteúdo da conversa. Já a quebra do sigilo telefônico implica no acesso aos registros telefônicos (dia da chamada, número de telefone, valor e tempo de duração, por exemplo).

De acordo com o Supremo, a CPI apenas tem competência para a quebra do sigilo telefônico, não podendo determinar a interceptação telefônica.

Gabarito: Item errado.

7. CEBRASPE/MP-TO/2024

Acerca do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do Ministério Público, julgue o item a seguir segundo a Constituição Federal e o entendimento do STF.

A instauração de comissões parlamentares de inquérito exige a formulação de requerimento por um terço dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, e a deliberação do plenário da respectiva Casa Legislativa.

Comentário Completo:

A questão trata das Comissões Parlamentares de Inquérito - CPIs. Confira o art. 58, §3º da CRFB/88:

§ 3º - As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

É preciso deixar claro que para a criação de uma CPI deve haver o requerimento:

a) de 1/3 dos membros da respectiva Casa Legislativa (Senado ou Câmara);

b) ou de 1/3 dos membros de cada uma das Casas, quando a comissão for mista.

De acordo com o STF, esse requisito demonstra que as CPIs são a expressão do direito público subjetivo das minorias parlamentares. Afinal, o estatuto constitucional das minorias é o que determina a instauração do inquérito parlamentar, viabilizando o direito de oposição, que é uma consequência direta do princípio democrático.

Assim, para o Supremo Tribunal Federal, na ADI 3.619, trata-se de uma violação à Constituição Federal exigir a deliberação do Plenário para a criação de CPIs, após o requerimento da minoria.

Portanto, para a instauração de uma CPI é necessário haver requerimento de 1/3 dos membros da respectiva casa legislativa ou de ambas quando se tratar de comissão mista, sem a necessidade de deliberação do plenário da respectiva casa legislativa.

Gabarito: Item errado.

8. CEBRASPE/MP-TO/2024

02854629116 - Willian de Santana Angola

Julgue o item que se segue, tendo como base a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e o posicionamento do Supremo Tribunal Federal (STF).

O presidente da República pode ser convocado pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal para, pessoalmente, prestar informações sobre assunto previamente determinado, configurando-se crime de responsabilidade sua ausência sem a adequada justificação.

Comentário Completo:

A questão versa sobre o rol de autoridades sujeitas à convocação pelo Poder Legislativo. A Constituição estabelece que tanto a Câmara dos Deputados, como o Senado Federal ou qualquer de suas comissões têm a atribuição de convocar o Ministro de Estado, bem como qualquer titular de órgão diretamente subordinado ao Presidente da República o Presidente do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços para prestarem informações sobre assunto previamente estabelecido.

Vale ressaltar que tais informações devem ser prestadas pessoalmente, sendo a ausência injustificada considerada crime de responsabilidade, vejamos:

Art. 50. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas Comissões, poderão convocar Ministro de Estado, quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República ou o Presidente do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços para prestarem, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado, importando crime de responsabilidade a ausência sem justificação adequada.

Observe que o dispositivo não faz menção ao Presidente da República, mas apenas aos órgãos a ele subordinados. Isso significa que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não possuem competência para convocar o Presidente da República para prestar informações sobre assuntos previamente estabelecidos.

Nesse sentido, o STF, em sede de ADI nº 6647 julgou inconstitucional norma estadual que previa a possibilidade de Assembleia Legislativa convocar o presidente do Tribunal de Justiça para prestar, pessoalmente, informações sobre assuntos previamente estabelecidos, uma vez que fere o princípio da simetria, bem como a competência da União para legislar sobre o tema, vejamos:

As Constituições Estaduais não podem ampliar o rol de autoridades sujeitas à convocação pelo Poder Legislativo e à sanção por crime de responsabilidade, por violação ao princípio da simetria e à competência privativa da União para legislar sobre o tema." (ADI 6.647).

Gabarito: Item errado.

9. CEBRASPE/ANTT/2024

Com relação à fiscalização contábil e financeira, ao Poder Executivo e aos princípios gerais da atividade econômica, julgue o item que se segue.

Compete ao Senado Federal conceder a licença para que o vice-presidente da República se ausente do país, salvo se o período do afastamento for inferior a quinze dias.

Comentário Completo:

Temos uma questão sobre as Atribuições do Congresso Nacional.

02854629116 - Willian de Santana Angola

O texto constitucional traz dois dispositivos que elencam as atribuições do Congresso Nacional. São eles:

1) Art. 48 - determina as matérias que devem ser tratadas por lei (precisando de sanção do Presidente da República). Tal artigo apresenta um rol apenas exemplificativo.

2) Art. 49 - elenca as matérias que serão trabalhadas por decretos legislativo (norma prevista no art. 59, inciso VI da CRFB/88), que não depende de sanção do Chefe do poder Executivo Federal. Assim, são matérias da competência exclusiva do Congresso Nacional.

Dentre as matérias de competência exclusiva do Congresso Nacional, podemos encontrar a de autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se ausentarem do país, se a ausência exceder 15 dias, vejamos:

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:

(...)

III - autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se ausentarem do País, quando a ausência exceder a quinze dias.

Essa medida visa garantir que haja um controle e uma fiscalização por parte do Poder Legislativo sobre as ausências prolongadas dos Chefes do Executivo, assegurando a transparência e a responsabilidade no exercício das funções presidenciais.

Portanto, para que o Presidente e o Vice-Presidente da República possam se ausentar do país por mais de 15 dias, é necessário que obtenham a autorização prévia do Congresso Nacional, conforme determina a Constituição.

Assim, não cabe ao Senado Federal, sim ao Congresso Nacional, autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se ausentarem do país por mais de 15 dias.

Logo, o disposto no enunciado está ERRADO!

Gabarito: Errado.

10. CEBRASPE/CGE-RJ/2024

A respeito de direitos e deveres individuais e coletivos, estados, servidores públicos, competências do Supremo Tribunal Federal (STF) e fiscalização contábil, financeira e orçamentária, julgue o item seguinte, considerando a jurisprudência do STF.

Ainda que o repasse de recursos federais aos estados ocorra sem prévia celebração de convênio, mantém-se a competência do Tribunal de Contas da União (TCU) para a fiscalização e aplicação desses recursos.

Comentário Completo:

Pessoal, a questão trata do TCU e suas atribuições, quando auxilia tecnicamente o Congresso Nacional no exercício do controle externo da Administração Pública Federal. Nesse contexto, é importante conhecer o inciso VI do art. 71 da CRFB/88, vejamos:

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

02854629116 - Willian de Santana Angola

VI - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município.

Dessa maneira, a fiscalização de qualquer recurso repassado pela União, mesmo que sem prévia celebração de convênio, compete ao TCU. Assim, podemos concluir que a assertiva está CERTA.

Gabarito: Item correto.

11. CEBRASPE/CGE-RJ/2024

No que se refere ao controle da atividade financeira do Estado e às atribuições dos tribunais de contas dos estados e do Distrito Federal, julgue o item a seguir.

A fiscalização dos tribunais de contas é exercida por iniciativa própria ou por iniciativa do Poder Legislativo.

Comentário Completo:

Pessoal, a questão trata do Tribunal de Contas da União. O TCU é um órgão que auxilia o Poder Legislativo no controle externo. Todavia, aqui vale um destaque. Mesmo atuando em conjunto com esse Poder, não há uma relação de hierarquia entre eles.

Em outras palavras, não existe subordinação. O referido Tribunal possui autonomia funcional, administrativa e financeira. Além disso, o TCU detém o poder de realizar por iniciativa própria inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, conforme disposição do art. 71, inciso IV da CRFB/88:

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais entidades referidas no inciso II;

Assim, podemos constatar que a assertiva está CERTA!

Gabarito: Item correto.

12. CEBRASPE/CBM-PA/2024

De acordo com a CF, a competência para autorizar o Presidente da República a decretar o estado de sítio, nos casos de declaração de estado de guerra, pertence

a) ao Conselho de Defesa Nacional.

b) à Câmara dos Deputados.

c) ao Congresso Nacional.

d) ao Conselho da República.

02854629116 - Willian de Santana Angola

e) ao Senado Federal.

Comentário Completo:

A questão abordou as Atribuições do Congresso Nacional. Conforme o art. 84, inciso IX da CRFB/88, compete privativamente ao Presidente da República decretar o estado de defesa e o estado de sítio.

A competência para decretação do estado de sítio é do Presidente da República. Para isso, ele deverá ouvir previamente o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional e solicitar autorização ao Congresso Nacional, vejamos:

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:

(...)

IV - aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio, ou suspender qualquer uma dessas medidas.

Após breve explanação, podemos afirmar que para o Presidente da República decretar estado de sítio, deverá, primeiramente, ter a aprovação do Congresso Nacional.

Logo, temos que o nosso gabarito é a LETRA C!

Entretanto, vamos analisar a seguir o erro das demais alternativas.

(...)

LETRA A. INCORRETA. A alternativa está errada, porque apesar de ser obrigatória a manifestação do Conselho de Defesa Nacional, esta tem caráter meramente opinativo, sendo de competência do Congresso Nacional autorizar a decretação do estado de sítio.

LETRA B. INCORRETA. Não compete à Câmara dos Deputados autorizar a decretação do estado de sítio, cabe ao Congresso Nacional.

LETRA C. CORRETA. É o nosso gabarito! De acordo com o art. 49, inciso IV, o Congresso Nacional precisa autorizar o estado de sítio.

LETRA D. INCORRETA. Apesar de ser obrigatória a manifestação do Conselho da República, esta tem caráter meramente opinativo, sendo de competência do Congresso Nacional autorizar a decretação do estado de sítio.

LETRA E. INCORRETA. Não compete ao Senado Federal autorizar a decretação do estado de sítio, cabe apenas ao Congresso Nacional, de acordo com o art. 49, inciso IV da CRFB/88.

Gabarito: Letra C.

13. CEBRASPE/Prefeitura Municipal de Camaçari - BA/2024

Decretar o estado de calamidade pública de âmbito nacional compete

a) ao Congresso Nacional.

b) à Câmara dos Deputados.

c) ao Senado Federal.

02854629116 - Willian de Santana Angola

d) ao presidente da República.

e) ao ministro da Justiça.

Comentário Completo:

Olha que questão direta e objetiva sobre as Atribuições do Congresso Nacional.

O art. 49 da CRFB/88 elenca as matérias que serão trabalhadas por decretos legislativo (norma prevista no art. 59, VI da CRFB/88), que não depende de sanção do Chefe do poder Executivo Federal. Assim, são matérias da competência exclusiva do Congresso Nacional.

Nesse sentido, confira o art. 49, inciso XVIII da CRFB/88:

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:

XVIII - decretar o estado de calamidade pública de âmbito nacional previsto nos arts. 167-B, 167-C, 167-D, 167-E, 167-F e 167-G desta Constituição.

Dessa maneira, compete apenas ao Congresso Nacional, sem necessidade de sanção do Chefe do Poder Executivo Federal, decretar o estado de calamidade pública de âmbito nacional.

O nosso gabarito é a LETRA A!

(...)

LETRA A. CORRETA. Conforme o art. 49, inciso XVIII da CRFB/88, é da competência exclusiva do Congresso Nacional decretar o estado de calamidade pública de âmbito nacional.

LETRA B. INCORRETA. A alternativa está errada, porque compete ao Congresso Nacional decretar o estado de calamidade pública em âmbito nacional, não à Câmara dos Deputados.

LETRA C. INCORRETA. Não compete ao Senado Federal.

LETRA D. INCORRETA. Em verdade, compete ao Congresso Nacional decretar o estado de calamidade pública em âmbito nacional, não ao Presidente da República.

LETRA E. INCORRETA. Não compete ao Ministro da Justiça.

Gabarito: Letra A.

14. CEBRASPE/Prefeitura Municipal de Camaçari - BA/2024

Os recursos minerais encontrados no subsolo de um terreno localizado em Camaçari serão considerados bens

a) da União.

b) do estado da Bahia.

c) do município de Camaçari.

d) da União, do estado da Bahia e do município de Camaçari, conjuntamente.

e) da União e do estado da Bahia, conjuntamente.

Comentário Completo:

02854629116 - Willian de Santana Angola

A questão versa sobre os Bens da União, previstos no art. 20 da CRFB/88.

Os recursos minerais encontrados no subsolo de um terreno localizado em Camaçari serão considerados bens da União.

Nesse sentido, vejamos a previsão constitucional:

Art. 20. São bens da União:

IX - os recursos minerais, inclusive os do subsolo.

Após a breve explanação, podemos afirmar que o nosso gabarito é a LETRA A!

(...)

LETRA A. CORRETA. É o nosso gabarito! A nossa Constituição estabelece que são bens da União os recursos minerais, inclusive os dos subsolos, de acordo com o art. 20, inciso IX da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. A alternativa está errada, porque os recursos minerais, inclusive os dos subsolos, não são bens do Estado da Bahia, sim da União.

LETRA C. INCORRETA. Os recursos minerais, inclusive os dos subsolos, não são bens do Município de Camaçari, são da União.

LETRA D. INCORRETA. A alternativa está errada, porque os recursos minerais, inclusive os dos subsolos, são bens da União!

LETRA E. INCORRETA. A alternativa está errada, porque são bens apenas da União, não da União e do estado da Bahia, conjuntamente.

Gabarito: Letra A.

15. CEBRASPE/Prefeitura Municipal de Camaçari - BA/2024

De acordo com a CF, assinale a opção correta com relação às comissões parlamentares de inquérito (CPI).

a) Para a instauração de uma CPI, são necessários os votos da maioria absoluta dos membros da casa legislativa.

b) As CPI têm poderes de investigação próprios das autoridades judiciais.

c) As CPI são impedidas de convocar ministros de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes a suas atribuições.

d) As CPI podem investigar diversos fatos, alguns deles indeterminados.

e) As CPI têm prazo definido para a conclusão dos seus trabalhos, sendo esse prazo improrrogável.

Comentário Completo:

A questão aborda a famosa Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI.

As Comissões Parlamentares de inquérito (CPIs) concretizam o mecanismo típico do sistema de freios e contrapesos adotado pela CRFB/88.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Isso quer dizer que as CPIs são a expressão de uma das funções típicas do Poder Legislativo: a fiscalização e controle da Administração.

Nesse sentido, confira o art. 58, §3º da CRFB/88:

§ 3º - As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

A partir da leitura do texto constitucional temos que, as CPIs têm poderes de investigação próprios das autoridades judiciais.

A alternativa correta é a LETRA B!

(...)

LETRA A. INCORRETA. A alternativa está errada, porque as CPIs serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros (não maioria absoluta)

LETRA B. CORRETA. É o nosso gabarito! Segundo o art. 58, §3º da CRFB/88, as CPIs têm poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, olha só:

§ 3º - As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

LETRA C. INCORRETA. Não é correto afirmar que as CPI são impedidas de convocar ministros de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes a suas atribuições. De acordo com o art. 50 da CRFB/88, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas Comissões, poderão convocar Ministro de Estado, quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República ou o Presidente do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços para prestarem, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado, importando crime de responsabilidade a ausência sem justificação adequada.

LETRA D. INCORRETA. A alternativa está errada, porque o fato precisa ser determinado, de acordo com o art. 58, § 3º da CRFB/88.

LETRA E. INCORRETA. Por ser uma comissão temporária, a CPI tem prazo certo de duração, que deve estar previsto no ato de sua instauração. Entretanto, é permitida a ocorrência de prorrogação ou até mesmo prorrogações sucessivas. O STF (HC 71.231) entende que as prorrogações podem ocorrer, mas possuem como limite a legislatura em que a CPI foi instaurada. Isso porque, o limite máximo para a conclusão dos trabalhos de uma CPI é o final da legislatura em que ela foi criada.

Gabarito: Letra B.

02854629116 - Willian de Santana Angola

16. CEBRASPE/TCDF/2023

Acerca da disciplina constitucional atinente aos servidores públicos e à organização da administração pública, observada a jurisprudência dos tribunais superiores, julgue os itens subsequentes.

É incompatível com a CF proposta de lei estadual ou distrital de iniciativa parlamentar que verse sobre a alteração na organização, na estrutura interna e no funcionamento dos tribunais de contas dos respectivos estados e Distrito Federal.

Comentário Completo:

Inicialmente, confira o entendimento disposto na *ADI 5323:*

É inconstitucional lei estadual ou emenda à Constituição do Estado, de iniciativa parlamentar, que trate sobre organização ou funcionamento do TCE. Deste modo, estende-se aos Tribunais de Contas, como corolário das prerrogativas de independência e autonomia asseguradas às Cortes de Contas pela Lei Maior do país (arts. 73 e 75), a reserva de iniciativa para deflagrar o processo legislativo que tenha por objeto alterar a sua organização ou o seu funcionamento (art. 96, II, da Constituição da República).

Vício formal de iniciativa no processo legislativo que deu origem à LC 142/99. A CB/88 estabelecendo que compete ao próprio Tribunal de Contas propor a criação ou extinção dos cargos de seu quadro, o processo legislativo não pode ser deflagrado por iniciativa parlamentar [artigos 73 e 96, inciso II, alínea b]. *ADI 5323, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 11/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 03-05-2019 PUBLIC 06-05-2019.*

De fato, é incompatível com a CRFB/88 proposta de lei estadual ou distrital de iniciativa parlamentar que verse sobre a alteração na organização, na estrutura interna e no funcionamento dos tribunais de contas dos respectivos estados e Distrito Federal.

A questão está correta!

Gabarito: Certo.

17. CEBRASPE/TCDF/2023

Acerca do Poder Executivo, das comissões parlamentares de inquérito (CPI) e da fiscalização contábil, financeira e orçamentária, julgue o item seguinte, com base na CF e no entendimento jurisprudencial do STF.

A decisão de instaurar uma CPI está sujeita ao juízo discricionário do plenário da casa legislativa, em conformidade com o princípio da independência dos Poderes.

Comentário Completo:

Pessoal, nessa questão iremos trabalhar o tema da Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI. A nossa Carta Magna, em seu art. 58, determina que para criação de tais comissões é necessário o preenchimento de alguns requisitos, dispostos no § 3º do referido dispositivo, são eles:

§ 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão

02854629116 - Willian de Santana Angola

criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

O Supremo Tribunal Federal, no curso do Mandado de Segurança nº. 37760, entendeu que para a instauração de CPI é necessário que sejam preenchidos os requisitos Constitucionais do art. 58, § 3º da CRFB/88 apenas. Olha só:

(...) 3. De acordo com consistente linha de precedentes do STF, a instauração do inquérito parlamentar depende, unicamente, do preenchimento dos três requisitos previstos no art. 58, § 3º, da Constituição: (i) o requerimento de um terço dos membros das casas legislativas; (ii) a indicação de fato determinado a ser apurado; e (iii) a definição de prazo certo para sua duração. Atendidas as exigências constitucionais, impõe-se a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, cuja instalação não pode ser obstada pela vontade da maioria parlamentar ou dos órgãos diretivos das casas legislativas. Precedentes: MS 24.831 e 24.849, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 22.06.2005; ADI 3.619, Rel. Min. Eros Grau, j. em 01.08.2006; MS 26.441, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 25.04.2007. (...)

Logo, não é correto afirmar que a decisão de instaurar uma CPI está sujeita ao juízo discricionário do plenário da casa legislativa. Muito embora não tenha sido mencionado na questão, o STF também entende que não cabe qualquer vinculação da criação de uma CPI, por exemplo, ao juízo do Presidente das casas legislativas.

A medida é inconstitucional. Basta o requisito previsto no art. 58, § 3º da CRFB/88 para instauração de uma CPI. Fiquem ligados!

Gabarito: Errado.

18. CEBRASPE/TCDF/2023

Acerca do Poder Executivo, das comissões parlamentares de inquérito (CPI) e da fiscalização contábil, financeira e orçamentária, julgue o item seguinte, com base na CF e no entendimento jurisprudencial do STF.

Os tribunais de contas estaduais não têm legitimidade para executar suas decisões das quais resulte imputação de débito ou multa aos agentes públicos estaduais que, por seus atos, tenham causado prejuízos a estados.

Comentário Completo:

A questão versa sobre as atribuições do Tribunal de Contas do Estado. Vamos precisar do conhecimento da jurisprudência do STF sobre o assunto. A Corte firmou entendimento no sentido de que não cabe ao TCE executar suas decisões das quais resultem imputação de débito ou multa, vejamos:

(...) 2. Legitimidade para executar multa imposta pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE). 3. O artigo 71, § 3º, da Constituição Federal não outorgou ao TCE legitimidade para executar suas decisões das quais resulte imputação de débito ou multa. 4. Competência do titular do crédito constituído a partir da decisão – o ente público prejudicado. 5. Agravo regimental a que se nega

02854629116 - Willian de Santana Angola

provimento. (AI 826676 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08/02/2011)

Assim, podemos observar que a assertiva acima está em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Gabarito: Correto.

19. CEBRASPE/TCDF/2023

Julgue o item a seguir, referente às atribuições do presidente da República, ao controle externo e interno, ao Tribunal de Contas da União (TCU), aos órgãos do Poder Judiciário e ao Ministério Público.

Caso um ato normativo de um órgão do Poder Executivo se desvie do poder regulamentar, caberá ao presidente da República sustá-lo, ouvida a Advocacia-Geral da União.

Comentário Completo:

Meus amigos, a questão aborda as Atribuições do Congresso Nacional. O texto constitucional traz dois dispositivos que elencam as atribuições do Congresso Nacional. São eles:

a) Art. 48 - determina as matérias que devem ser tratadas por lei (precisando de sanção do Presidente da República). Tal artigo apresenta um rol apenas exemplificativo.

b) Art. 49 - elenca as matérias que serão trabalhadas por decretos legislativo (norma prevista no art. 59, VI da CRFB/88), que não depende de sanção do Chefe do Poder Executivo Federal. Assim, são matérias da competência exclusiva do Congresso Nacional.

Com relação às matérias exclusivas do Congresso Nacional (art. 49), podemos encontrar a sustação dos atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Aqui, fica evidente o sistema de freios e contrapesos adotado pela CRFB/88.

Afinal, o inciso V traz um instrumento de controle e fiscalização dos atos do Poder Executivo e tal instrumento é utilizado pelo Poder Legislativo para evitar o exercício arbitrário das funções do Executivo.

Agora, meus amigos, gostaria de fazer um adendo importante. A matéria deve ser regulada por meio de decreto legislativo no âmbito do Congresso Nacional, já que dispensa a sanção do Presidente da República. (chefe do poder executivo federal)

No entanto, o decreto legislativo não revoga o ato regulamentar em si que foi expedido pelo Poder Executivo. Na prática, temos apenas o ato de sustar os efeitos, ou seja, as consequências jurídicas do ato regulamentar. Isso significa que o decreto legislativo suspende a eficácia do decreto executivo (ou regulamentar), impedindo a produção de efeitos.

A doutrina Constitucionalista afirma que, ao editar tal norma, o Poder Legislativo realiza uma espécie de controle de constitucionalidade político repressivo. Diz-se controle político, pois é exercido pelo Poder Legislativo, órgão desprovido de natureza jurisdicional. Ainda, se trata de um controle repressivo, pois incide sobre a norma pronta e que produz efeitos na ordem jurídica.

Gabarito: Errado.

02854629116 - Willian de Santana Angola

20. CEBRASPE/TCDF/2023

Julgue o item a seguir, referente às atribuições do presidente da República, ao controle externo e interno, ao Tribunal de Contas da União (TCU), aos órgãos do Poder Judiciário e ao Ministério Público.

As finalidades do sistema de controle interno incluem avaliar a execução dos gastos públicos, no que se refere tanto à legalidade quanto à eficácia e à eficiência da gestão pública.

Comentário Completo:

Pessoal, a questão trata do Poder Legislativo e a sua fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Esse controle financeiro se divide em interno e externo.

Vamos nos restringir ao controle interno que é desempenhado por cada um dos Poderes, os quais têm o dever de mantê-lo de acordo com o previsto no art. 74, incisos I ao IV da CRFB/88, leia-se:

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;

V - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Após breve explanação, de fato podemos afirmar que a assertiva está CERTA! Entre as finalidades do sistema de controle interno temos a avaliação da execução dos gastos públicos, no aspecto de legalidade, eficácia e eficiência da gestão pública.

*PS: Lembrando que a redação da assertiva é meramente exemplificativa. Ou seja, entre as finalidades dispostas no art. 74 da CRFB/88, temos o inciso II.

Gabarito: Correto.

21. CEBRASPE/Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo/2023

A respeito dos Poderes Executivo e Legislativo, em atenção à CF e à jurisprudência do STF, julgue o item subsequente.

É inconstitucional a norma de Constituição estadual que amplia as competências da Assembleia Legislativa para, além das contas do chefe do Executivo, promover o julgamento de contas dos chefes do Legislativo e do Judiciário.

Comentário Completo:

Vamos resolver uma questão bem específica que cobrou o entendimento do STF?

02854629116 - Willian de Santana Angola

Para resolver o caso proposto, vejamos o seguinte julgado:

É inconstitucional norma de Constituição Estadual que amplia as competências de Assembleia Legislativa para julgamento de contas de gestores públicos, sem observar a simetria com a Constituição Federal, por violação aos arts. 71, II, e 75 da CF/1988. (ADI 6981/SP - Informativo 1079).

A decisão cita os arts. 71, inciso II e 75 da CRFB/88. Mas, também vou destacar o inciso I do art. 71, vejamos:

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento;

II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros,bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público.

Art. 75. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber, à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios.

Quando o TCU está diante das contas do Presidente da República, cabe a esse órgão apenas apreciá-las, emitindo um parecer prévio, que deve possuir um caráter meramente opinativo. A elaboração desse parecer ocorrerá no prazo de sessenta dias. Assim, quem de fato julga as contas do Presidente da República é o Congresso Nacional (IX, do art. 49).

Destaco que o referido julgado é bem recente e com base nele, podemos concluir que realmente é inconstitucional norma de Constituição Estadual que amplia as competências da Assembleia Legislativa para, além das contas do chefe do Executivo, promover o julgamento de contas dos chefes do Legislativo e do Judiciário, de acordo com o entendimento do STF.

Portanto, a questão está correta!

Gabarito: Certo.

22. CEBRASPE/Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo/2023

Acerca da organização administrativa, do controle da administração pública e das Leis n.º 8.429/1992, n.º 9.784/1999 e n.º 14.133/2021, julgue o item a seguir.

Compete exclusivamente ao Congresso Nacional fiscalizar e controlar, diretamente ou por qualquer de suas casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta.

Comentário:

Agora, vamos resolver uma questão sobre as Competências do Congresso Nacional.

Confira o texto do art. 49, X da CRFB/88:

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:

02854629116 - Willian de Santana Angola

X - fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta.

O item é a cópia do dispositivo, confere?

De fato, compete exclusivamente ao Congresso Nacional fiscalizar e controlar, diretamente ou por qualquer de suas casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta.

Logo, a questão está correta!

Gabarito: Certo.

23. CEBRASPE/Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo/2023

Julgue o item seguinte, relativos ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo e às funções essenciais à justiça.

Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa do Congresso Nacional bem como de suas comissões serão realizadas por maioria absoluta dos votos.

Comentário:

Questão bem simples e interessante sobre o Congresso Nacional. Fica a dica: explore a revisão através da lei seca! Muitas questões de prova exigem do candidato a literalidade da lei, ou seja, a famosa "decoreba".

Vamos encontrar a resposta no art. 47 da CRFB/88, olha só:

Art. 47. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa e de suas Comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros.

Podemos concluir que, salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa do Congresso Nacional e de suas Comissões serão realizadas por maioria dos votos (maioria simples), presente (agora sim) a maioria absoluta de seus membros, de acordo com o art. 47 da CRFB/88.

Temos um erro no enunciado ao afirmar que as deliberações "serão realizadas por maioria absoluta dos votos". Serão realizadas por maioria simples, presente a maioria absoluta de seus membros.

Portanto, a questão está incorreta!

Gabarito: Errado.

24. CEBRASPE/Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo/2023

Julgue o item seguinte, relativos ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo e às funções essenciais à justiça.

O deputado ou o senador que for investido no cargo de secretário de Estado não perderá o mandato, podendo optar pela remuneração de parlamentar.

Comentário:

02854629116 - Willian de Santana Angola

Questão simples e direta sobre o Poder Legislativo! É aquela questão que você não pode errar!

A resposta vai estar disposta no art. 56, I, § 3° da CRFB/88, confira a redação:

Art. 56. Não perderá o mandato o Deputado ou Senador:

I - investido no cargo de Ministro de Estado, Governador de Território, Secretário de Estado, do Distrito Federal, de Território, de Prefeitura de Capital ou chefe de missão diplomática temporária;

§ 3° Na hipótese do inciso I, o Deputado ou Senador poderá optar pela remuneração do mandato.

Resposta bem tranquila, é a pura letra da lei!

Realmente, o deputado ou o senador que for investido no cargo de secretário de Estado não perderá o mandato, podendo ainda optar pela remuneração de parlamentar.

Por isso, a questão está correta!

Gabarito: Certo.

25. CEBRASPE/Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo/2023

Julgue o item seguinte, relativos ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo e às funções essenciais à justiça.

O Congresso Nacional somente poderá decretar estado de calamidade pública após proposta privativa do presidente da República.

Comentário:

Você domina o tema das atribuições do Presidente da República? A resposta passa pela compreensão do art. 84, XXVIII da CRFB/88, bem como no art. 49, XVIII da CRFB/88, vejamos:

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:

XXVIII - propor ao Congresso Nacional a decretação do estado de calamidade pública de âmbito nacional previsto nos arts. 167-B, 167-C, 167-D, 167-E, 167-F e 167-G desta Constituição.

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:

XVIII - decretar o estado de calamidade pública de âmbito nacional previsto nos arts. 167-B, 167-C, 167-D, 167-E, 167-F e 167-G desta Constituição.

De fato, o Congresso Nacional somente poderá decretar estado de calamidade pública após proposta privativa do Presidente da República. Assim, a questão está correta!

Gabarito: Certo.

02854629116 - Willian de Santana Angola

QUESTÕES COMENTADAS

1. CEBRASPE (CEBRASPE) - Tec Min (MPE TO)/MPE TO/Especializado/Fotografia/2024

Acerca do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do Ministério Público, julgue o item a seguir segundo a Constituição Federal e o entendimento do STF.

Compete ao tribunal de contas fazer o exame prévio de validade de contratos administrativos celebrados pelo poder público.

Comentários:

A realização de controle prévio de validade de contratos administrativos celebrados pela Administração Pública não está no rol de competências do Tribunal de Contas da União, previstas no art. 71 da CF/88.

Vale notar que cabe ao órgão de controle externo sustar, se não atendido, a execução de ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Trata-se, portanto, de controle posterior de um ato já praticado. Em relação a contratos, a CF/88 dispõe, no art. 71, § 1º, que a medida de sustação será adotada diretamente pelo Congresso Nacional que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis. Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de noventa dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal de Contas decidirá a respeito (art. 71, § 2º).

De todo modo, é importante ressaltar que não há controle preventivo de validade de contratos administrativos.

Gabarito: Errado

2. CEBRASPE (CEBRASPE) - APO (MPO)/MPO/Geral/2024

No que diz respeito às regras gerais de funcionamento da Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso Nacional, julgue o próximo item.

A CMO, diante de indícios de despesas não autorizadas, ainda que sob a forma de investimentos não programados ou de subsídios não aprovados, poderá solicitar à autoridade governamental responsável que, no prazo de cinco dias, preste os esclarecimentos necessários.

Comentários:

É exatamente o que dispõe o *caput* art. 72 da CF/88, que trata justamente da Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Poder Legislativo Federal. Veja o dispositivo:

Art. 72. A Comissão mista permanente a que se refere o art. 166, §1º, diante de indícios de despesas não autorizadas, ainda que sob a forma de investimentos não programados ou de

02854629116 - Willian de Santana Angola

subsídios não aprovados, poderá solicitar à autoridade governamental responsável que, no prazo de cinco dias, preste os esclarecimentos necessários.

Gabarito: Certo

3. CEBRASPE (CEBRASPE) - Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista em Informática/2024

No que se refere às atribuições do presidente da República, à fiscalização contábil, financeira e orçamentária e ao processo legislativo no âmbito do Poder Legislativo, bem como às funções essenciais à justiça, julgue o item seguinte.

O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Ministério Público da União (MPU), ao qual compete fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União, mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, aos demais entes federativos e às concessionárias de serviço público.

Comentários:

O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, é exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, nos termos do *caput* do art. 71 da CF/88. Dentre as competências previstas para o TCU, está a do inciso VI do art. 71:

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

[...]

VI - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município.

Gabarito: Errado

4. CEBRASPE (CEBRASPE) - Ana Leg (CM Maceió)/CM Maceió/2024

No que se refere ao sistema de planejamento e orçamento do governo federal, aos controles interno e externo e às avaliações de políticas públicas e programas governamentais, julgue o item subsequente.

O Tribunal de Contas da União tem a obrigação de fiscalizar as contas nacionais de empresas supranacionais apenas se de seu capital social a União participar diretamente.

Comentários:

De acordo com o inciso V do art. 71 da CF/88, a participação da União no capital social de empresa supranacional pode ser direta ou indiretamente. Veja o dispositivo:

02854629116 - Willian de Santana Angola

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

[...]

V - fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do tratado constitutivo;

Gabarito: Errado

5. CEBRASPE (CEBRASPE) - Atu (CAGEPA)/CAGEPA/2024

Conforme a Constituição Federal de 1988, compete aos tribunais de contas do Brasil

a) apreciar previamente o projeto de lei orçamentária anual elaborado pelo respectivo Poder Executivo.

b) julgar as contas do chefe do respectivo Poder Executivo.

c) fixar o subsídio de seus membros.

d) julgar as contas dos administradores das empresas estatais.

e) decretar a intervenção em município que deixar de prestar contas.

Comentários:

As competências de atuação dos tribunais de contas estão no art. 71 da CF/88, abaixo transcrito:

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento;

II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público;

III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório;

IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária,

02854629116 - Willian de Santana Angola

operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais entidades referidas no inciso II;

V - fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do tratado constitutivo;

VI - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município;

VII - prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas, ou por qualquer das respectivas Comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas;

VIII - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário;

IX - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade;

X - sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal;

XI - representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados.

§ 1º No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis.

§ 2º Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de noventa dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito.

§ 3º As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo.

§ 4º O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades.

LETRA A - ERRADA. Não está no rol de competências do Tribunal de Contas fazer apreciação prévia do projeto de lei orçamentária elaborado pelo Poder Executivo.

LETRA B - ERRADA. Conforme o art. 71, inciso I, cabe ao Tribunal de Contas apreciar as contas prestadas pelo Chefe do Poder Executivo mediante um parecer prévio. Portanto, não se trata de julgamento de contas, mas tão somente a elaboração de um parecer em que o Tribunal emite uma opinião a respeito das contas. O julgamento em si deve ser feito pelo Poder Legislativo correspondente.

LETRA C - ERRADA. Não compete ao Tribunal de Contas fixar a remuneração de seus membros ou servidores. O que lhe compete é a elaboração de um projeto de lei que trate desses assuntos.

LETRA D - CERTA. Em relação às contas dos administradores públicos, aí sim compete ao Tribunal de Contas proceder ao julgamento. Nota-se que, conforme a redação do inciso II, isso se

02854629116 - Willian de Santana Angola

aplica em face da Administração Direta e Indireta, o que abrange os administradores das empresas estatais.

LETRA E - ERRADA. A intervenção em município que deixar de prestar contas também não está no rol de competências do Tribunal de Contas.

Gabarito: D

02854629116 - Willian de Santana Angola

Lista de Questões

Poder Legislativo

1. (CEBRASPE/EMBRAPA/2025) Considere que determinado projeto de lei acerca da temática de políticas públicas apresentado com vício de iniciativa tenha sido sancionado pelo presidente da República. Nesse caso, a sanção do presidente supre o vício de iniciativa, em razão do princípio da vedação do retrocesso social.

2. (CEBRASPE/TRT-10/2025) Salvo as hipóteses de exigência de quórum qualificado, a regra geral é que as deliberações das comissões de cada casa legislativa federal sejam tomadas por maioria simples de votos, exigindo-se a presença da maioria absoluta de seus membros.

3. (CEBRASPE/FUNPRESP-EXE/2025) Por meio de decreto legislativo, o Congresso Nacional, no exercício de sua competência exclusiva, exerce o poder de sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação.

4. (CEBRASPE/TRF-6/2025) É inconstitucional, em qualquer esfera da Federação, a adoção de reeleições sucessivas ilimitadas para os mesmos cargos na mesa diretora das casas legislativas.

5. (CEBRASPE/MP-TO/2024) - Com relação às leis orçamentárias e ao ciclo e ao processo orçamentário, julgue o item subsequente.

A falta de aprovação do PPA pelo Poder Legislativo não impede a interrupção da sessão legislativa.

6. (CEBRASPE/MP-TO/2024) - A respeito da organização político-administrativa do Estado, do Poder Judiciário e das comissões parlamentares de inquérito no âmbito do Poder Legislativo, julgue o item seguinte.

As comissões parlamentares de inquérito, embora tenham poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, não podem determinar, mesmo que fundamentadamente, a quebra do sigilo telefônico do investigado, porque essa medida constitui cláusula de reserva de jurisdição.

7. (CEBRASPE/MP-TO/2024) - Acerca do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do Ministério Público, julgue o item a seguir segundo a Constituição Federal e o entendimento do STF.

02854629116 - Willian de Santana Angola

A instauração de comissões parlamentares de inquérito exige a formulação de requerimento por um terço dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, e a deliberação do plenário da respectiva Casa Legislativa.

8. (CEBRASPE/MP-TO/2024) - Julgue o item que se segue, tendo como base a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e o posicionamento do Supremo Tribunal Federal (STF).

O presidente da República pode ser convocado pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal para, pessoalmente, prestar informações sobre assunto previamente determinado, configurando-se crime de responsabilidade sua ausência sem a adequada justificação.

9. (CEBRASPE/ANTT/2024) - Com relação à fiscalização contábil e financeira, ao Poder Executivo e aos princípios gerais da atividade econômica, julgue o item que se segue.

Compete ao Senado Federal conceder a licença para que o vice-presidente da República se ausente do país, salvo se o período do afastamento for inferior a quinze dias.

10. (CEBRASPE/CGE-RJ/2024) - A respeito de direitos e deveres individuais e coletivos, estados, servidores públicos, competências do Supremo Tribunal Federal (STF) e fiscalização contábil, financeira e orçamentária, julgue o item seguinte, considerando a jurisprudência do STF.

Ainda que o repasse de recursos federais aos estados ocorra sem prévia celebração de convênio, mantém-se a competência do Tribunal de Contas da União (TCU) para a fiscalização e aplicação desses recursos.

11. (CEBRASPE/CGE-RJ/2024) - No que se refere ao controle da atividade financeira do Estado e às atribuições dos tribunais de contas dos estados e do Distrito Federal, julgue o item a seguir.

A fiscalização dos tribunais de contas é exercida por iniciativa própria ou por iniciativa do Poder Legislativo.

12. (CEBRASPE/CBM-PA/2024) - De acordo com a CF, a competência para autorizar o Presidente da República a decretar o estado de sítio, nos casos de declaração de estado de guerra, pertence

a) ao Conselho de Defesa Nacional.

b) à Câmara dos Deputados.

c) ao Congresso Nacional.

d) ao Conselho da República.

02854629116 - Willian de Santana Angola

e) ao Senado Federal.

13. (CEBRASPE/Prefeitura Municipal de Camaçari - BA/2024) - Decretar o estado de calamidade pública de âmbito nacional compete

a) ao Congresso Nacional.

b) à Câmara dos Deputados.

c) ao Senado Federal.

d) ao presidente da República.

e) ao ministro da Justiça.

14. (CEBRASPE/Prefeitura Municipal de Camaçari - BA/2024) - Os recursos minerais encontrados no subsolo de um terreno localizado em Camaçari serão considerados bens

a) da União.

b) do estado da Bahia.

c) do município de Camaçari.

d) da União, do estado da Bahia e do município de Camaçari, conjuntamente.

e) da União e do estado da Bahia, conjuntamente.

15. (CEBRASPE/Prefeitura Municipal de Camaçari - BA/2024) - De acordo com a CF, assinale a opção correta com relação às comissões parlamentares de inquérito (CPI).

a) Para a instauração de uma CPI, são necessários os votos da maioria absoluta dos membros da casa legislativa.

b) As CPI têm poderes de investigação próprios das autoridades judiciais.

c) As CPI são impedidas de convocar ministros de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes a suas atribuições.

d) As CPI podem investigar diversos fatos, alguns deles indeterminados.

e) As CPI têm prazo definido para a conclusão dos seus trabalhos, sendo esse prazo improrrogável.

16. (CEBRASPE/TCDF/2023) - Acerca da disciplina constitucional atinente aos servidores públicos e à organização da administração pública, observada a jurisprudência dos tribunais superiores, julgue os itens subsequentes.

É incompatível com a CF proposta de lei estadual ou distrital de iniciativa parlamentar que verse sobre a alteração na organização, na estrutura interna e no funcionamento dos tribunais de contas dos respectivos estados e Distrito Federal.

02854629116 - Willian de Santana Angola

17. (CEBRASPE/TCDF/2023) - Acerca do Poder Executivo, das comissões parlamentares de inquérito (CPI) e da fiscalização contábil, financeira e orçamentária, julgue o item seguinte, com base na CF e no entendimento jurisprudencial do STF.

A decisão de instaurar uma CPI está sujeita ao juízo discricionário do plenário da casa legislativa, em conformidade com o princípio da independência dos Poderes.

18. (CEBRASPE/TCDF/2023) - Acerca do Poder Executivo, das comissões parlamentares de inquérito (CPI) e da fiscalização contábil, financeira e orçamentária, julgue o item seguinte, com base na CF e no entendimento jurisprudencial do STF.

Os tribunais de contas estaduais não têm legitimidade para executar suas decisões das quais resulte imputação de débito ou multa aos agentes públicos estaduais que, por seus atos, tenham causado prejuízos a estados.

19. (CEBRASPE/TCDF/2023) - Julgue o item a seguir, referente às atribuições do presidente da República, ao controle externo e interno, ao Tribunal de Contas da União (TCU), aos órgãos do Poder Judiciário e ao Ministério Público.

Caso um ato normativo de um órgão do Poder Executivo se desvie do poder regulamentar, caberá ao presidente da República sustá-lo, ouvida a Advocacia-Geral da União.

20. (CEBRASPE/TCDF/2023) - Julgue o item a seguir, referente às atribuições do presidente da República, ao controle externo e interno, ao Tribunal de Contas da União (TCU), aos órgãos do Poder Judiciário e ao Ministério Público.

As finalidades do sistema de controle interno incluem avaliar a execução dos gastos públicos, no que se refere tanto à legalidade quanto à eficácia e à eficiência da gestão pública.

21. (CEBRASPE/Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo/2023) - A respeito dos Poderes Executivo e Legislativo, em atenção à CF e à jurisprudência do STF, julgue o item subsequente.

É inconstitucional a norma de Constituição estadual que amplia as competências da Assembleia Legislativa para, além das contas do chefe do Executivo, promover o julgamento de contas dos chefes do Legislativo e do Judiciário.

22. (CEBRASPE/Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo/2023) - Acerca da organização administrativa, do controle da administração pública e das Leis n.º 8.429/1992, n.º 9.784/1999 e n.º 14.133/2021, julgue o item a seguir.

Compete exclusivamente ao Congresso Nacional fiscalizar e controlar, diretamente ou por qualquer de suas casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta.

23. (CEBRASPE/Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo/2023) - Julgue o item seguinte, relativos ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo e às funções essenciais à justiça.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa do Congresso Nacional bem como de suas comissões serão realizadas por maioria absoluta dos votos.

24. (CEBRASPE/Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo/2023) - Julgue o item seguinte, relativos ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo e às funções essenciais à justiça.

O deputado ou o senador que for investido no cargo de secretário de Estado não perderá o mandato, podendo optar pela remuneração de parlamentar.

25. (CEBRASPE/Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo/2023) - Julgue o item seguinte, relativos ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo e às funções essenciais à justiça.

O Congresso Nacional somente poderá decretar estado de calamidade pública após proposta privativa do presidente da República.

GABARITO

1. ERRADA
2. CERTA
3. CERTA
4. CERTA
5. CERTA
6. ERRADA
7. ERRADA
8. ERRADA
9. ERRADA
10. CERTA
11. CERTA
12. C
13. A
14. A
15. B
16. CERTA
17. ERRADA
18. CERTA
19. ERRADA
20. CERTA
21. CERTA
22. CERTA
23. ERRADA
24. CERTA
25. CERTA

02854629116 - Willian de Santana Angola

Lista de Questões

1. CEBRASPE (CEBRASPE) - Tec Min (MPE TO)/MPE TO/Especializado/Fotografia/2024

Acerca do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do Ministério Público, julgue o item a seguir segundo a Constituição Federal e o entendimento do STF.

Compete ao tribunal de contas fazer o exame prévio de validade de contratos administrativos celebrados pelo poder público.

2. CEBRASPE (CEBRASPE) - APO (MPO)/MPO/Geral/2024

No que diz respeito às regras gerais de funcionamento da Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso Nacional, julgue o próximo item.

A CMO, diante de indícios de despesas não autorizadas, ainda que sob a forma de investimentos não programados ou de subsídios não aprovados, poderá solicitar à autoridade governamental responsável que, no prazo de cinco dias, preste os esclarecimentos necessários.

3. CEBRASPE (CEBRASPE) - Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista em Informática/2024

No que se refere às atribuições do presidente da República, à fiscalização contábil, financeira e orçamentária e ao processo legislativo no âmbito do Poder Legislativo, bem como às funções essenciais à justiça, julgue o item seguinte.

O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Ministério Público da União (MPU), ao qual compete fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União, mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, aos demais entes federativos e às concessionárias de serviço público.

4. CEBRASPE (CEBRASPE) - Ana Leg (CM Maceió)/CM Maceió/2024

No que se refere ao sistema de planejamento e orçamento do governo federal, aos controles interno e externo e às avaliações de políticas públicas e programas governamentais, julgue o item subsequente.

O Tribunal de Contas da União tem a obrigação de fiscalizar as contas nacionais de empresas supranacionais apenas se de seu capital social a União participar diretamente.

02854629116 - Willian de Santana Angola

5. CEBRASPE (CEBRASPE) - Atu (CAGEPA)/CAGEPA/2024

Conforme a Constituição Federal de 1988, compete aos tribunais de contas do Brasil

a) apreciar previamente o projeto de lei orçamentária anual elaborado pelo respectivo Poder Executivo.

b) julgar as contas do chefe do respectivo Poder Executivo.

c) fixar o subsídio de seus membros.

d) julgar as contas dos administradores das empresas estatais.

e) decretar a intervenção em município que deixar de prestar contas.

02854629116 - Willian de Santana Angola

GABARITO

01	02	03	04	05
Errado	Certo	Errado	Errado	D

02854629116 - Willian de Santana Angola

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. 

Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. 

Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. 

Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. 

Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. 

Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. 

Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. 

Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. 

O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.